

التسوية الجزائية في الجنايات وفقا للقانون الإماراتي وتشريعات دول أخرى

الأستاذ الدكتور: باسم شهاب

تخصص / القانون الجنائي

كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة عبد الحميد بن
باديس/الجزائر

تاريخ الاستلام: 2025/1/26 تاريخ القبول: 2025/3/8

Criminal Settlement in Felonies According to UAE law and the Legislation of Other Countries

Prof. Basim Shehab

Specialty: criminal law

Faculty of law and political science- Abdel hamid Ben
Badis University (Algeria)

ملخص

التسوية الجزائية في الجنايات من الموضوعات الإجرائية المرتبطة بعمل السلطات القضائية، وهي أبرز ما يمكن أن يحصل لمسار الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي، وتقوم على ركيزتين اعتراف المتهم بإرتكابه الجناية بمقابل ضمان تخفيف العقاب بحقه أو إيجاد بديل عنه أو الإعفاء منه.

وتنبع أهمية البحث في التسوية الجزائية في الجنايات من كونها من الموضوعات الحديثة إذا ما استثنينا الولايات المتحدة الأمريكية والدول ذات النهج النجلو - أمريكي. ولا تقف التشريعات منها على خط واحد، وقد أضفى عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية طابعا متميزا كان جديرا بالباحث أن يعرف بأحكامه المختلفة بالمقارنة بما أخذت به تشريعات أخرى (الولايات المتحدة الأمريكية، إستونيا، لاتفيا).

واعتمد لإنجاز البحث على المنهج الوصفي لإبراز الجوانب الأكثر أهمية لموضوع التسوية الجزائية في الجنايات إنطلاقا مما أخذ به القانون الإماراتي، عدا عن المنهج التحليلي للتعريف بمضامين النصوص القانونية ذات الصلة، والمنهج المقارن للوقوف على أوجه التباين بين التشريعات محل البحث ومواضع الاتفاق عندها.

وتتمثل أهداف البحث في التعريف بالتسوية الجزائية في الجنايات، وإبراز أحكام القانون الإماراتي بصدها بالمقارنة مع التشريعات الأخرى، والمساهمة في تأسيس قاعدة بحثية يمكن من خلالها تلافي مواطن النقص أو القصور التي تفرزها تطبيقات هذا النظام في الميدان.

وتتألف خطة البحث من مبحثين، (الأول) كان للتعريف بالتسوية الجزائية في الجنايات وبيان طبيعتها ومكانتها ومبررات الأخذ بها ودرجة مقبوليتها لدى الفقه القانوني وتكييفها وفروض استبعادها ونطاقها. و(الثاني) للركائز التي تقوم عليها، حيث

التعريف بدور النيابة العامة في التسوية الجزائية في الجنايات، والاعتراف بالذنب وما يتعلق به وكيفية تعامل القضاء معه، والضمانات المصاحبة للتسوية المذكورة، والجزاء الذي يمكن أن يطال المحكوم عليه ومظاهر تخفيف العقوبة وبدائلها أو العفو عنها، ثم اعتبار التسوية الجزائية كأن لم تكن وكل ما يتفرع عن هذا المأل.

وللبحث مجموعة من النتائج المستوحاة من المسارات التي سلكتها القوانين المعتمدة في إنجازها. فالتسوية الجزائية في الجنايات نظاما استثنائيا قائما بذاته وليس بديلا للدعوى الجزائية، ولا تقف الدول منها على خط واحد، وإذا كان الاعتراف بالذنب أبرز ما يميزها فإن تخفيف العقوبة لا يقل عنه أهمية والذي يختلف عن أسباب التخفيف الأخرى، وإن هذه التسوية وجدت لتبقى، للحد من الإفلات من العقاب ولصون العدالة الجنائية في ظروف بالغة التعقيد.

الكلمات المفتاحية: التسوية الجزائية، الاتفاقات، الجنايات، الاعتراف، الذنب، تخفيف العقوبة، الضمانات.

Abstract

Penal settlement in felonies is one of the procedural issues related to the work of the judicial authorities. It is the most prominent thing that can happen to the course of the criminal case in the initial investigation stage. It is based on two pillars: the accused's admission of guilt in exchange for a guarantee of reducing the punishment against him or finding an alternative to that punishment or exemption from it.

The importance of research into penal settlement in felonies emerges as a modern topic, if we exclude the United States of America and some countries with an Anglo -American orientation . The adopted legislations does not follow a single pattern of such settlement. The UAE penal Procedures Law has given it a distinctive characteristic, and it was necessary for the researcher to clarify the provisions of this law in comparison with what other legislations have adopted (United States of America, Estonia, Latvia).

The research relied on the descriptive approach to show the important aspects of the subject of criminal settlement in felonies, starting with what the UAE law has adopted, then the analytical approach to define the contents of the legal texts related to the subject, then the comparative approach to identify the aspects of disparity between the relevant legislation and the points of agreement there in.

The objectives of this research are to define the penal settlement in felonies, to show the provisions of the UAE law regarding it in comparison with other legislations, and to establish a research base through which the shortcomings or deficiencies that may result from the applications of this system in practical reality can be avoided.

The research plan consists of two sections: (The first) to define the penal settlement in felonies, as well as to explain its nature, status, reasons for adopting it, the level of its acceptability in legal jurisprudence, its adaptation, cases of exclusion, and its scope. (The second) to the foundations on which it is based, where the role of the Public Prosecution in the penal settlement in felonies is shown, the recognition of guilt and everything related to it and how the judiciary deals with it, the guarantees accompanying it, the penalty that can be imposed on the convict and the manifestations of mitigating the penalty and alternatives or pardoning it, then considering the penal settlement as if it did not exist and what branches from that.

The research came out with results inspired by the lines taken by the laws adopted in its completion. The penal settlement in felonies is an exceptional and distinct system, not an alternative to the criminal lawsuit, and countries do not stand on the same level. If the accused's admission of guilt is its most prominent feature, then reducing the penalty is no less important, and differs from other forms of reduction. The penal settlement is here to stay, to limit impunity and to preserve criminal justice in extremely complex circumstances.

Keywords: penal settlement, agreements, crimes, confession, guilt, mitigation of punishment, guarantees.

مقدمة:

قد يكون من الملائم الخروج عن الصيغ التقليدية لسير الإجراءات الجزائية، واعتماد أخرى بديلة أكثر فاعلية للوصول إلى الحقيقة المنشودة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وينطبق هذا التوصيف على التسوية الجزائية في الجنايات، والتي تعتمد على ما يدلي به المتهم من أقوال في شكل اعتراف بالذنب خدمة للعدالة الجنائية وعلى قدرة النيابة العامة في ممارسة السلطات الممنوحة لها بموجب القانون.

وتستجيب التسوية الجزائية في الجنايات لمتطلبات الواقع، وقد تكون أفضل ما يمكن القيام به ضمانا لحسن سير الدعوى الجزائية، إنها أحد مفاتيح الحل للتحقيق العدالة الجنائية في صورة التوافق و/ أو التفاوض، وبإمكانها أن تدعم مسار تلك الدعوى وتحصنها ولو إلى حين تجاه ما يمكن أن يعتريها. ولقد وجدت تلك التسوية في بعض البلدان كالولايات المتحدة الأمريكية مكانة لها رغم كل ما يقال عنها، ثم نالت قبولا في بلدان أخرى، وتبناها التشريع الإماراتي كنظام قائم بذاته يستحق النظر إليه بوصفه إضافة تستحق الوقوف على كل ما يرتبط بها.

أهمية البحث:

لاشك أن البحث في التسوية الجزائية في مادة الجنايات على درجة من الأهمية، تلك الآلية التشريعية التي تعبر عن مضمون يجعل العدالة الجنائية أكثر مرونة ومسايرة للواقع. وتتعدى أهمية البحث حدود المبادرة إلى الكشف عن أبعاده ومضامينه الحقيقية. ومن أهميته كذلك تعلقه بنظام مستقل مكرس في قانون الإجراءات الجزائية ينصب على الدعوى الجزائية ويرتكز على الإثبات الجنائي وله امتداداته سيما في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

دواعي اختيار موضوع البحث:

إن ما دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع حدثته في التشريع الإماراتي، وتعلقه باستثناء على النسق الإجرائي المعتاد. عدا عن وجود طروحات ذهبت بالتسوية إلى بدائل الدعوى الجزائية مع أنها لا تمنع المتابعة ولا توقف سيرها وتقود إلى إدانة المنخرط فيها إذا ما بقيت قائمة. وبالتالي سيكون هذا البحث فرصة ومساهمة لوضع التسوية الجزائية في الجنايات في مكانها الحقيقي.

الإطار التشريعي للبحث:

يرتكز البحث بصورة رئيسية على نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 باصدار قانون الإجراءات الجزائية.¹ وما يمكن الاسترشاد به وتوظيفه من نصوص إماراتية أخرى عدا عن نصوص التشريعات المقارنة. وبجانب التسوية الجزائية نجد في القانون الإماراتي كل من الصلح والوساطة الجزائية والأمر الجزائي والوضع تحت المراقبة. وأكثر ما يجمع هذه الأنظمة دخولها بصفة استثنائية ضمن الأصل العام لسير الإجراءات وتنفيذ الجزاء. والوجه الوحيد للتسوية الذي أخذ به هذا القانون على قدر تعلق الأمر بالجنايات هو ذلك المتعلق بتخفيف العقوبة أو ما يعرف في الولايات المتحدة الأمريكية Sentencing recommendation agreement خلاف اتفاق اسقاط التهم Dismissal Agreement الذي إقترب منه بالنسبة للتسوية الجزائية في الجنايات.² ولم يأخذ بتخفيف التهم، فالأخير لا ينسجم مع موقف قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي من تعدد الجرائم وعلى وجه التحديد المادة 89 منه.

1 المواد من 368 إلى 382 . ووردت التسوية الجزائية في الجنايات ضمن القانون أعلاه في (الكتاب الخامس . أحكام متنوعة) ثم (الباب الرابع . الإجراءات الجزائية الخاصة) ثم (الفصل الثالث . التسوية الجزائية) ثم (الفرع الثاني . التسوية في الجنايات). الجزائية

2 المواد من 360 إلى 368 إجراءات جزائية.

إشكالية البحث:

يقوم البحث على إشكالية تنصب على الجوانب الأكثر أهمية لنظام التسوية الجزائية في الجنايات، بوصفة أحد أبرز الحلول المطروحة ضمن القواعد الإجرائية. وانطلاقاً من أن نجاح العمل بهذا النظام يتطلب إدراك أبعاده المختلفة في ضوء رؤية حقيقية تأخذ في الحسبان الاعتبارات ذات الصلة بموضوعه. ويمكن تلخيص ما سلف بالسؤالين التاليين: ما المدلولات القانونية لنظام التسوية الجزائية في الجنايات؟ وما هي أبرز مقومات هذا النظام وما يتمخض عن تطبيقه ؟

منهج البحث:

لإخراج هذا البحث في صورة علمية مقبولة اعتمد المنهج الوصفي لإبراز ملامح التسوية الجزائية في الجنايات وسماتها القانونية، ثم المنهج التحليلي لإدراك الأبعاد الحقيقية لها من خلال التركيز على النصوص القانونية المنظمة لأحكامها، والمنهج المقارن لإظهار أوجه التباين والتشابه بين ما أخذ به القانون الإماراتي وما سارت عليه دول أخرى.

خطة البحث:

- المبحث الأول: ماهية التسوية الجزائية في الجنايات
- المبحث الثاني: مقومات التسوية الجزائية في الجنايات

المبحث الأول

ماهية التسوية الجزائية في الجنايات

من الضروري الوقوف على الجوانب التي تعكس المضمون الحقيقي للتسوية الجزائية في الجنايات وتقرّبها إلى الأذهان، مع التعرّيج على مواقف الفقه الجنائي التي قد تبدو في بعض الأحيان غير حاسمة وليست عادلة في نظرتها للتسوية الجزائية. مع التنبيه إلى أن اختيار التسوية الجزائية في الجنايات جاء سيرا وراء ما أخذ به قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وبالتالي سيكون من الأهمية مراعاة التباين في المواقف التشريعية من نظام يقوم على اعتراف المتهم بمقابل تخفيف العقوبة في حدود ما تم النص عليه.

المطلب الأول

مفهوم التسوية الجزائية في الجنايات وأهميتها القانونية

في ضوء الخيارات التشريعية المتاحة برزت الحاجة إلى اختيار الألفاظ الأكثر تعبيراً ودقة، لتحديد المفهوم الحقيقي للتسوية الجزائية في الجنايات على وفق تباين المواقف منها. ولا تنتهي التسوية المذكورة إلى المسارات القانونية العادية، وتتمتع بخصائص متفردة بوصفها أحد الحلول الاستثنائية المطروحة لتأزم وتعقد السير العادي للإجراءات الجزائية. وللتسوية الجزائية في الجنايات طبيعة خاصة تظهر ملامحها في بعض الجوانب المرتبطة بها، كما أنها مثل أي نظام قانوني لا تتمتع بالتأييد التام ولا تجابه بالرفض المطلق.

الفرع الأول

التعريف بالتسوية الجزائية في الجنايات وخصائصها

من منطلق حداثة التسوية الجزائية وبالنظر لتباين المواقف منها وكيفية فهمها وتعدد مظاهرها والتباين التشريعي حيالها، سيكون من اللازم تحديد وضبط المراد بها من الوجهتين اللغوية والاصطلاحية.

أولاً: معاني التسوية الجزائية في الجنايات

1- المعنى اللغوي للتسوية الجزائية في الجنايات

اختار المشرع الإماراتي مسمى التسوية الجزائية في الجنايات وتجنب الإشارة إلى الاعتراف بالذنب، وفي إيطاليا يستخدم مصطلح patteggiamento للتعبير عن التفاوض والاتفاق مع القضاء.¹ إن التسوية اصطلاحاً متعدد التفسيرات فهي من المساواة أي المعادلة بين شيئين، وقد يكون للتسوية والمساواة ذات المعنى أي المعادلة، وأقرب تفسير للتسوية القول عنها بأنها الاتفاق الوسط الذي يكون مرضياً لطرفين مختلفين، والسعي إلى التسوية بين طرفين يعني الوصول إلى حل وسط لإنهاء المنازعة بينهما.²

ووظف المشرع الإماراتي لفظة تسوية وألحق بها مفردة جزائية لتصير " التسوية الجزائية" تعبيراً خرج به عن مواطن النقد، وهو حين جاء بمفردة جزائية أراد على ما يبدو تمييز التسوية في قانون الإجراءات الجزائية عن سواها من التسويات التي تتم في إطار تشريعات أخرى والتي توصف عادة بالتسوية القضائية. ولللفظة "جزائية" صلة بكل من التسوية والعقوبة، وقد أصاب بتفضيله مفردة " جزائية" على " جنائية". ولا شك أن نظام التسوية في الجنايات متكامل له صلة بكل من الجريمة والجزاء والدعوى الجزائية وما يمكن أن ينجر عنها أو يترتب عليها من آثار.

إن الاختلاف في المسميات لا ينحصر في إطار لغة بعينها فلفظة Bargain الإنجليزية تعني صفقة أو مساومة، ووصفت بأنها مثيرة للجدل ولا تبعث على الارتياح، وتؤدي إلى

1 Stephen C. Thaman: Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases (2007). General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Katharina Boele-Woelki & Sjef van Erp eds. 2007.p952. <https://ssrn.com/abstract=2591467>

2 <https://mawdoo3.com>

سوء فهم وازدراء وهي عاجزة على أن تصف ما يحصل بالفعل، ومن المفروض أو المناسب الانتقال إلى لفظة تسوية أو تسوية القضية Settlement of Case، ومن الناحية النظرية يتنازل الطرفان المتهم والنيابة العامة عن شيء للحصول على ما يقابله، وتقلل لفظة صفقة Bargain أو عبارة Plea bargaining من القيمة الحقيقية للعدالة الجنائية.¹ ويشير بعضهم إلى التحول من مساومة أو صفقة الإقرار بالذنب Plea bargaining إلى التسوية الجزائية Penal settlement، ولا يُرجع ذلك إلى متطلبات علم الدلالة Semantics فيحسبه تحولا في تفكير المدعين العموم والمتهمين والقضاة، بما يسمح بالحد من فكرة المساومة على الإقرار بالذنب من الناحية المفاهيمية.² وسنعمد في هذا البحث التسوية الجزائية في الجنايات، في صورة الاعتراف في الذنب مقابل تخفيف العقاب وذلك تماشيا مع ما أخذ به القانون الإماراتي.

2- المعنى الاصلاحي للتسوية الجزائية في الجنايات

لم يتضمن القانون الإماراتي تعريفا للتسوية الجزائية عموما وبضمنها المتعلقة بالجنايات، ولا يطالب واضعه بهذا أو يضطر إليه، لأن التعريف ليس من موجبات التشريع ولكونه حين يورد أحكام النظام الذي يتبناه سيكشف عن أبعاده ومضامينه، عدا عن أن وضع التعريف يمكن أن يربك السياق القانوني المتبع حين يشوبه القصور أو تتعارض بعض عباراته مع النصوص الأخرى.

1 Herbert S. Miller .William F. McDonald &James A. Cramer: Plea Bargaining in the United States, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, Washington. Georgetown university, 1978.p2.

<https://books.google.ht/books?id=1r94tQAACAAJ&printsec=copyright&hl=fr#v=onepage&q&f=false>

2 Richard Lorren Jolly & J.J. Prescott: Beyond plea bargaining . A theory of criminal settlement. Boston College Law Review. Vol. 62:1047.2021.p1116.

<https://repository.law.umich.edu/articles/2883/>

والتسوية الجزائية في الجنايات بحسب الفهم المستوحى من نصوص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، المواد 368 - 382: " نظام إجرائي اختياري تتم بمعرفة النيابة العامة تبعا لسلطة الملاءمة التي تمتلكها، وتكون بمبادرة منها أو بطلب من المتهم بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت وما يرتبط بها من جنح، متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية على ارتكابه ما نسب إليه، وذلك للحصول على إقراره المفصل بحضور محاميه، مقابل عرض تقدمه النيابة العامة قوامه الطلب من المحكمة تخفيف العقوبة عنه على النحو الوارد في المادة 370 منه أو إيجاد بديل مناسب لها أو شموله بالعفو"

وكثيرا ما يتم تقييم التسوية الجزائية مع تجاهل تعريفها، وتجادل Laura Ervo بأن إقرار التسوية يمثل تحركا من الحقيقة المادية باتجاه الحقيقة الإجرائية.¹ ويتعارض على حد قولها مع القيم الإسكندنافية، دون أن تقدم ما يكفي من الأسباب لتبرير وجهة نظرها تلك. ونعتقد بأن من الأفضل التمسك بالأطر القانونية إذا ما أريد فهم التسوية الجزائية عموما.

وعرفت المساومة على الإقرار Plea Bargaining في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها²: موافقة المتهم على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية مع توقع معقول لتلقي بعض الاعتبارات من الدولة" فيما وصفت التسوية Settlement بأنها صفقة طوعية تحقق مكاسب لطرفيها، فيُعفى المتهم من القلق وتكاليف التقاضي ويوظف المدعي العام الموارد لملاحقة المجرمين الآخرين.³ ويلزم الاتفاق على الإذنب Guilty Plea المتهم بالاعتراف أو الشهادة ضد شركائه أمام المحكمة مقابل تنازل جهة الاتهام عن الاتهام

1 Laura Ervo: Plea bargaining as an example of the recent changes in the Finnish Criminal procedural paradigm. Baltic Journal of Law & Politics, Volume7, Number 1. 2014,p104. DOI: 10.2478/bjlp-2014-0006

2 Herbert S. Miller and other. Op.cit. p12.

3 Stephen C. Thaman.Op.cit.p974.

أو بعض التهم المسندة إليه أو مقابل رفع توصية للمحكمة لتطبيق عقوبة أخف من تلك المرصودة للجريمة، ويتوقف تنفيذ الاتفاق في نهاية المطاف على تصديق المحكمة.¹

ويبدو تعدد المصطلحات غير مناسب، حتى أن بعضهم ميز التسوية الجزائية عن اتفاق الإذئاب، من حيث جهة اقتراحها وتوقيتها وما ينبغي على المتهم القيام به والجرائم المشمولة بها وأثرها المتمثل في انقضاء الدعوى الجزائية.² ونصت المادة 41-2 إجراءات جنائية فرنسي على *La composition pénale* أي الإجراء البديل للملاحقة القضائية والذي يقوم على فكرة قبول المعترف بالذنب بتنفيذ التدابير المقترحة من عضو النيابة العامة، وبالنسبة لجرائم لا تتسم بالخطورة.³ وهو ما نجده كذلك في المادة 360 إجراءات جزائية إماراتي بالنسبة للجنح، وأطلق عليه المشرع التسوية الجزائية في الجنح وأحال إلى المادة 362 منه بخصوص ما يمكن للنيابة اقتراحه من عقوبات أو تدابير.

ثانيا: مظاهر التسوية الجزائية في الجنايات

1- أصل التسوية الجزائية في الجنايات

تحتاج التسوية الجزائية في الجنايات إلى إدراك دواعي إقرارها أو معرفة الفلسفة التي تساندها. وإذا كانت العدالة التصالحية تعود إلى نظم العشيرة والقبيلة، فإن

1 Fed.R.crim.p10.

مشاري خليفة العيفان: اتفاقات الاعتراف المسبق بالإذئاب في الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة في مدى إمكانية تطبيقها في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون (العدد 69/2017)، كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص416.

2 مشاري خليفة العيفان، نفس المرجع السابق، ص421.

3 Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 16. <https://www.legifrance.gouv.fr>

العدالة التوافقية أو التفاوضية التي من المفروض أن تلحق التسوية بها لا تماثل العدالة التصالحية وتبدو دواعي العمل بها مختلفة. وقد أخذ بعضهم التسوية الجزائية إلى التفويض، ثم أنكر اتصالها بالمغزى الحقيقي للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية.¹ ونعتقد أن التسوية في الجنايات في القانون الإماراتي أقرب إلى التوافق لا التصالح والتفاوض.

ومن الأولى التركيز على جوهر التسوية في الجنايات لا مبرراتها، ولا تعد من حقوق المتهم ولو كانت كذلك لما توقف اللجوء إليها على تدخل النيابة.

2- مرحلة إجراء التسوية الجزائية في الجنايات

تجري التسوية الجزائية في الجنايات في مرحلة متقدمة من التحقيق الابتدائي الذي تتولاه النيابة العامة، هذا ما عناه المشرع في المادة 368 إجراءات جزائية، بقوله: (.. متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية على ارتكاب المتهم لها..). ووقت استكمال إجراءات التحقيق يختلف بحسب كل قضية ووتيرة التحقيقات الجارية فيها، وتوافر القرائن في وقت مبكر لا يعني عدم الحاجة إلى السير في التحقيق.

وهناك صلة بين شمولية مرحلة التحقيق الابتدائي والتعويل على الأدلة المتحصلة منها والمحاكمات التوافقية، ولهذا النهج النظري أتباعه إذ تنادي العديد من الأصوات في المانيا بجعل التحقيق الابتدائي أهم مراحل العملية الجنائية الإجرائية إلى الحد الذي يتم فيها استكمال جمع الأدلة بشكل شامل مع ضمان حقوق الدفاع.² وانعقاد التسوية في الجنايات في مرحلة التحقيق الابتدائي من المفروض ألا تؤدي إلى اختزالها خلاف مرحلة المحاكمة. وإن تبسيط إجراءات التحقيق بداعي إجراء التسوية الجزائية

1 Laura Ervo.Op.cit.p107, 108.

2 Stephen C. Thaman.Op.cit.p956.

سيقود إلى نتائج غير مرغوب فيها، ويصعب على المحكمة التحقق من الأساس الواقعي لاستنتاج ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة إليه.¹ ولهذا ينبغي تعزيز مرحلة التحقيق الابتدائي أو على الأقل ضمان عدم تأثرها بالتسوية الجزائية، وأن ينحصر تأثير الأخيرة على إجراءات المحاكمة بعد أن تحققت جاهزية القضية للفصل فيها.

ثالثاً: ميزات التسوية الجزائية في الجنايات

للتسوية الجزائية في الجنايات عدة ميزات تجعل منها نظاماً قائماً بذاته، وهي من الأنظمة الاستثنائية والفريدة التي تؤثر على مجريات الدعوى الجزائية، واعتمادها بالنسبة لهذا النوع من الجرائم مؤشر إلى أهميتها.

1- خضوع التسوية الجزائية في الجنايات للشرعية الجنائية

تخضع التسوية الجزائية في الجنايات للشرعية الجنائية بوجهيها الموضوعي والإجرائي، وقد جاء النص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في المواد من 368 إلى 382، وبالتالي لا تسوية دون نص قانوني واضح وصريح. وحاول بعضهم تقصيصها على الصعيد الدولي من خلال تتبع مسار المحكمة الجنائية الدولية رغم خلو نظام روما الصادر سنة 1998 من الإشارة إليها.²

2- الطابع القضائي للتسوية الجزائية في الجنايات

تأخذ التسوية الجزائية في الجنايات مظهر الأعمال القضائية وتنتهي لمرحلة التحقيق الابتدائي ويتولاها عضو النيابة العامة، والأخيرة سلطة قضائية تقوم بالتحقيق والالتزام

1 Ibid.p956.

2 **Bruno de Oliveira Biazatti:** Plea-Bargaining and sentencing at international criminal courts. Federal University of Minas Gerais Faculty of Law, Belo Horizonte, 2019, p183 - 184. https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/DIRS-BCML8P/1/bruno_biazatti_master_thesis.pdf

وفقا لأحكام القانون.¹ وتنصب التسوية الجزائية تلك على مسائل قضائية تتعلق بالتكييف والأدلة الجنائية والعقوبة، وتعزز الطابع القضائي لأعمال النيابة وتختصر إجراءات المتابعة. ولا يقلل من السمة القضائية للتسوية الجزائية في الجنايات وجود طلب وعرض والسماح للمتهم بالتراجع عن اعترافه لاحقا، وتنتهي رغم تباين المواقف منها إلى العدالة التوافقية أو التفاوضية التي تقوم على إشراك المتهم في بعض المسائل القضائية.

واعتبار التسوية الجزائية من الأعمال القضائية لا يبعدها كثيرا عن الإجراءات التي تتم في الظروف العادية للدعوى الجزائية. ويعتقد بعضهم أن من الضروري أن تكون كذلك مع وضع استثناءات على هذا الأصل.² ومن المنطق أن لا تقترب التسوية الجزائية في الجنايات من نتائج المحاكمة التي تتم دون تسوية ولا أن يَغْلِبَ معها الطابع الشكلي، كي لا تخبو رغبة المتهم للانخراط فيها.

3- عدم تعدد التسوية الجزائية في الجنايات

من ميزات التسوية الجزائية في الجنايات في القانون الإماراتي عدم إمكانية تكرارها في القضية الواحدة، وهذا ما يستشف من سياق النصوص المنظمة لها وبخاصة المادة 1/375، ومما جاء فيها: (ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانونا). والتصرف قد لا يكون بالدخول في التسوية ثانية بعد أن أضحت كأن لم تكن أو الإبقاء عليها مع رفع ما يبطلها. وللمحكمة في بعض التشريعات سلطة الأمر بإجراء تسوية جديدة لداعي مرتبط بالتقدير القانوني للجريمة legal assessment of the criminal offence وبمبلغ الدعوى المدنية The amount of the civil action أو

1 المادة 5 إجراءات جزائية.

2 Fred C. Zacharias: Justice in Plea Bargaining, William and Mary Law Review, Vol. 39, 1998, p 1186.
<https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol39/iss4/4>

بنوع أو درجة أو مدة العقوبة punishment¹ وربما يكون من المناسب النص مستقبلا على إمكانية عقد التسوية مرة ثانية بعد فحص المحكمة لها ولحالات بعينها.

4- قيام التسوية الجزائية في الجنايات على قاعدة التراضي

لا يجبر المتهم على الانخراط في التسوية الجزائية في الجنايات، ويستخلص هذا من المادة 368 إجراءات جزائية: (أن تعرض عليه بحضور محاميه) والمادة 372:² (في حال قبول المتهم اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات). والمادة 377: (على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية). إذ له قبول الاقتراح أو رفضه والتراجع عن اعترافه قبل الحكم عليه. ومنحته بعض التشريعات كذلك خيار الدخول في الاتفاق أو الخروج منه إلى وقت انسحاب المحكمة إلى غرفة المداولات لإصدار الحكم.³

وبمقابل الرضاء الحر تطرح فرضية الضغط على إرادة المتهم حين يخشى خسران فرصة التسوية الجزائية فيدان وتطاله عقوبة مغلظة، أو يخشى إطالة مدة حبسه الاحتياطي، وقد يوافق على الدخول في تسوية لا تعكس تقييمه الموضوعي للفوائد المنتظرة منها.⁴ ولكن ومن وجهة نظر مغايرة قد تكون التسوية الجزائية المخرج والفرصة المناسبة، رغم محاولات إضفاء الطابع القسري عليها.⁵ ونعتقد أن التشكيك

1 <https://www.riigiteataja.ee>

المادة 245 "1" من قانون الإجراءات الجنائية الإستوني لسنة 2003.

2 لا تكون التسوية في مواد الجنب إلا باقتراح من النيابة العامة. المادة 360 إجراءات جزائية.

3 <https://cjad.nottingham.ac.uk>

المادة 1/435 و 8 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لا تفيلا لسنة 2005 .

4 Fred C. Zacharias. Opcit, p1133, 1134.

5 Jeffrey Bellin: Plea Bargaining's Uncertainty Problem, William & Mary Law School William & Mary, Faculty publications, 2-2023, p549,551.

<https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/2122>

بسلامة التعبير الإرادي يتشكل مع البحث في الدوافع التي تقود المتهم إلى الدخول في التسوية الجزائية، ويختلط فيه الجانب الشخصي بالقانوني، ولا يأخذ التشكيك نفس البعد بالنسبة لاتفاقات أخرى تضع حداً للمتابعة الجزائية.

5- اعتماد التسوية الجزائية في الجنايات على مبدأ التفاوض

يصح وصف التسوية الجزائية في الجنايات في القانون الإماراتي بالآلية التي تتم بمعرفة النيابة العامة، ولم ترد في القانون المذكور لفظة تفاوض، إذ خُطت مسارات تشريعية محددة ينبغي على الأطراف وضمها النيابة التقيد بها في مختلف القضايا المطروحة. وإظهار معالم التسوية الجزائية على هذا النحو يجعل الفوائد المنتظرة منها أكثر وضوحاً وثباتاً، وهذا خلاف ما يحصل في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية حين يعول على قدرة المدعين العموم على تحقيق نتائج مرضية.¹ وقد صورت عمليات التفاوض في استراليا بأنها ضرورية للأداء الفعال والاقتصادي لنظام العدالة الجنائية.²

إن لفظة مفاوضات Negotiations ليست حاسمة وقد تكون مفضلة على غيرها، لكونها تشير إلى إمكانية التخلي عن شيء ما بمقابل، ويلزم استبعاد ألفاظ أكثر طرفاً مثل "تجارة" Trade "فوز" Win "خسارة" Lose معركة "Battle" "مقامرة" Gambling.³ وتبدو المفاوضات أقل أهمية متى أخضعت التسوية لشروط وضوابط قانونية، بمعنى أن تأتي الحلول منضبطة وغير خاضعة للتجاذبات. وجل الانتقادات التي تطال التسوية الجزائية في الدول التي تتبناها تنبع من عملية التفاوض.

1 Fred C. Zacharias.Op.cit, p.1132.

2 Asher Flynn Arie Freiberg: Plea Negotiations. Report to the Criminology Research Advisory Council Grant: CRG 51/13-14. April 2018.p150.
https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/CRG_51_13-14-FinalReport.pdf

3 Asher Flynn Arie Freiberg.Op.cit.p20.

6- ارتكاز التسوية الجزائية في الجنايات على قاعدة عدم كفاية الأدلة للإحالة

لو كانت الأدلة المتحصل عليها كافية لإحالة المتهم لما لجأت النيابة العامة إلى خيار التسوية، وكل من الأدلة المتوفرة رغم قلتها والعقوبة المتوقع فرضها في غياب التسوية دوافع رئيسية لاعتراف المتهم. لقد عرّف Stephanos Bibas ظلال المحاكمة The shadows of trials بأنها: (التأثير الذي يمارس بقوة الأدلة والعقوبة المتوقعة بعد المحاكمة).¹

ويمكن للتسوية أن تقلل من حالات صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ذلك لأن اعتراف المتهم متى ظهرت الحاجة إليه سيغير مسار الدعوى، وعرض التسوية قد يصاحب كل حالة تكون فيها الدعوى مهيأة لأن يصدر بصدها الأمر المذكور.² واشترطت تشريعات مقارنة لإمكانية دخول المدعي العام في تسوية مع المتهم ملائمتها لظروف الدعوى الجزائية والأدلة المتحصل عليها والضرر الناجم عن الجريمة وتطبيق الاتفاق.³ بمعنى أن لا يكون الدخول في التسوية الجزائية مقتصرًا على القرائن أو الأدلة، فهناك اعتبارات أخرى ينبغي أخذها في الحسبان.

الفرع الثاني

طبيعة التسوية الجزائية في الجنايات

تنتمي التسوية الجزائية في الجنايات من الوجهة القانونية إلى عموم النظام الإجرائي، ولها سمات تميزها عن الأنظمة الإجرائية الأخرى، ويعتمد قبولها على مدى مراعاة مصالح المعنيين بها.

1 Jeffrey Bellin.Op.cit.p552.

2 أنظر: المادة 118 إجراءات جزائية.

3 أنظر: المادة 245 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية الإستوني لسنة 2003.

أولاً: مكانة التسوية الجزائية في الجنايات ومبررات قبولها

1. تكييف التسوية الجزائية في الجنايات

من المفيد البحث عن التكييف المناسب للتسوية الجزائية في الجنايات التي تدور بين العدالة التوافقية والتفاوضية، وتعتبر عن الرغبة في حسم القضايا الجنائية بطريقة معينة يمنح من خلالها المتهم وفقاً لشروط محددة بديلاً مناسباً وفرصة ملائمة للإستفادة من نتائج التسوية. ووصف القانون الإماراتي التسوية الجزائية في الجنايات بالنظام وابعدها عن كل من العقد والاتفاق، وقد تُعرف بإجراء الإقرار بالذنب *A plea guilty procedure*. وربما ليس من الملائم أن تتحول الإجراءات الجزائية إلى موضوعات اتفاقية أو عقدية بالمعنى الدقيق لتلك المصطلحات. ونعتقد إن توظيف لفظة نظام تدعم مكانة وهيبة القانون الجنائي والسلطات القائمة على تطبيقه. إذ ينبغي الابتعاد قليلاً عن الطرح الذي ينزل بأنظمة السياسة الجنائية الحديثة إلى مراتب لا تليق بها. فترسيخ فكرة التعاقد مع المتهم على مسائل جزائية قد يرفع مقامه ويجعله يدرك على نحو خاطئ بأن الدولة محتاجة إليه، فهو يتفاوض معها ممثلة بالنيابة العامة ثم يبرم عقداً ملزماً له ولها، وقد يعود إلى الإجرام بدفع من نزعة التفاخر. وإقحام التسوية في العقود يعني لزوم تتبع أحكام التعاقد. لأجل هذا يبعد بعضهم عن الإقرار بالذنب سمة العقد الذي يتم بين أُنْدَاد، ويحبذ وصفه بالممارسة.¹ ولا بد أن ندرك جدوى اعتبار التسوية من العقود وما إذا كان هذا يأتي لتعزيز الضمانات أم لأن كل توافق إرادي يصح وصفه بالعقد؟ وهناك من يريد إبقاء التسوية الجزائية - تفاوض الاعتراف - ضمن عقود المساومة، مع التسليم بالمساواة بين الأطراف، وذهب إلى فكرة الإلتزام ببذل عناية لا

1 Stephen C. Thaman.Op.cit.p1005.

بتحقيق نتيجة¹. مع أن الاتفاق لا يرتب آثارا تشبه تلك التي تتمخض عن العقود.

2. مبررات تبني التسوية الجزائية في الجنايات

قبول التسوية الجزائية في الجنايات يؤشر إلى الحاجة إليها في ضوء حتمية تطور القانون الجنائي ومسايرته لحركة الإجرام وما يتمخض أو ينجر عنها، فهو من بين أكثر التشريعات تطورا واستجابة للتطور. ولا يمكن أن تكون التسوية الجزائية نهجا متطرفا أو طارئا كما يراه بعضهم، ولم يتمكن المغالون في الدفاع عن الشرعية الجنائية²، أن يطرحوا بديلا مناسباً للعدالة التوافقية.

ومن الضروري لفهم التسوية الجزائية في الجنايات الوقوف على دواعي تبنيها، في ضوء تركيز الدراسات والأبحاث على العوامل الاقتصادية لحاجة نظام العدالة الجنائية إلى موارد كثيفة لتغطية تكاليف التحقيق والمحاكمة وتأمين حقوق الأطراف والحفاظ على الأوضاع المناسبة للمحاكم والسجون³. وتبدو العوامل الاقتصادية غير كافية لتبرير التسوية الجزائية في الجنايات، وينبغي التركيز بصورة أكبر على مقوماتها الجنائية، فاعتراف المتهم مفتاح الوصول إلى الحقيقة، والعقوبة المخففة تمثل الهدف الذي يسعى إليه المعترف بالذنب، وبمقابل ذلك سيرفع عدم اعترافه درجة احتمالية إفلاته من العقاب. وكل من الاختصار في الإجراءات أو اختزال الوقت والجهد والتكاليف عوامل ثانوية بالقياس للاعتراف والعقوبة. إن إنجاح التسوية في مادة الجنايات يتطلب فهم ظروف وملابسات ومتطلبات العمل بها. وهي كما يراها بعضهم

1 محمد عاطف عبد المعطي كامل: التفاوض على الاعتراف في التشريع الأمريكي وأثره على الدعوى الجنائية، المجلة العصرية للدراسات القانونية، الكلية العصرية (رام الله)، فلسطين، مجلد 3، عدد 1، سنة 2025، ص 110، 120.

2 Stephen C. Thaman.Op.cit.p952.

3 Bruno de Oliveira Biazatti.Op.cit.p184.

إضافة تحتاج إلى طريقة تفكير جديدة.¹

وتطرح في الولايات المتحدة الأمريكية دوافع إقدام الإدعاء العام على عقد صفقة مع المتهم للحصول على اعترافه بمقابل، منها ما يتعلق بالمحلفين الذين قد لا يقتنعوا بإدانته في الظروف العادية، وأخرى بالأدلة حين لا تكفي لإدانته على نحو واضح. وتلك المخاوف لا تقلل من خطورة الجريمة ولا تُقدم ضماناً على أن المعترف لن يرتكب جريمة في المستقبل.² وتبقى التسوية في الجنايات الخيار الذي يلجأ إليه في أحوال استثنائية لضمان فعالية القانون الجنائي خارج التقييم الحسابي. ولا يمكن المساواة بين الأصل وبديلة إلا فما الحاجة للبديل. وتقترب وجهة نظرنا من فكرة التأثير المزدوج التي احتج بها R.A. Duff إذ يجوز الإقدام على عمل له تأثير إيجابي وآخر سلبي فتكون النتيجة الحسنة هي المقصودة.³

ثانياً: الحجج الداعمة للتسوية الجزائية في الجنايات

طرح مجموعة من الحجج تدعم الأخذ باتفاقات التسوية الجزائية. وسندرج هنا جانباً من تلك الحجج التي تصلح للتسوية الجزائية عموماً بما فيها المنصبة على الجنايات:

- تتبنى نظام التسوية الجزائية دول مختلفة، بما يؤشر إلى قيمتها الحقيقية وسلامته من الوجهة الحقوقية. ويقال إن أكثر من 95% من الإدانات في الولايات المتحدة

- 1 **Laura Ervo:** Plea Bargaining Changing Nordic Criminal Procedure: Sweden and Finland as Examples. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-74851-7_14
- 2 **Carissa Byrne Hessick & Douglas A. Berman:** Towards A theory of mitigation. Boston University Law Review. Vol. 96/2016.p209.
<https://www.bu.edu/bulawreview/files/2016/03/HESSICK.pdf>
- 3 **Mirko Bagaric:** In Defence of a Utilitarian Theory of Punishment: Punishing the Innocent and the Compatibility of Utilitarianism and Rights. (1999) 24 Australian Journal of Legal Philosophy.p113.
<https://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUJLegPhil/1999/1.html>

الأمريكية تعتمد على مساومة الإقرار بالذنب، حتى أن المحكمة العليا الأمريكية قد قالت عنها بأنها ليست ملحق العدالة الجنائية إنما العدالة الجنائية نفسها.¹ وأوضحت في هذا البلد من الأصول لا الاستثناءات، وما زاد الإعتماد عليها هو عبء القضايا المتزايد.²

- لا تتعارض التسوية الجزائية من حيث المبدأ مع الحق في محاكمة عادلة، وتوازن بين التساهل مع المتهم وتجنب الإفلات من العقاب. ولا يمكن التسليم بأن الدولة هي المستفيد الأكبر منها لكونها تمتلك زمام المبادرة والقرار، وإن استقلالية المتهم مهددة بتضارب المصالح.³ فالتسوية الجزائية لا تكون دون مقابل لصالح العدالة الجنائية. وفي خضم دفاع بعضهم عن اتفاقات الاعتراف بالإذئاب - التسوية الجزائية - يرى بأن للمتهم التنازل عن الحق في محاكمة عادلة، ولا يعد تنازله من المحظورات الدستورية، وهو ما يحصل عند الصلح مع جهة الإدارة بوصفه أبرز التطبيقات المعاصرة.⁴

1 Missouri v. Frye, 566 U.S. 134, 144 (2012). **Jenia I. Turner:** Transparency in Plea Bargaining. 96 NOTRE DAME L. REV. 973 (2021). SMU Scholar Southern Methodist University. p975. <http://digitalrepository.smu.edu>
<https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol96/iss3/2>

2 ستيد هام رونالد: القضاء الجنائي في التنظيمات الفيدرالية، دراسة معمقة في قوانين الولايات المتحدة. ترجمة: المركز الثقافي للتعريب والترجمة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2008، ص 207.

3 **Rebecca K. Helm, Roxanna Dehaghani and Daniel Newman:** Guilty Plea Decisions: Moving Beyond the Autonomy Myth. Modern Law Review .volum 85 issue 1 Jan 2022. p145. DOI: 10.1111/1468-2230.12676.

4 مشاري خليفة العيفان: اتفاقات الاعتراف المسبق بالإذئاب في الولايات المتحدة الأمريكية - دراسة في مدى إمكانية تطبيقها في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة - مجلة الشريعة والقانون (العدد 70/2017)، كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 401.

- لا تتأثر قرينة البراءة باتفاق التسوية الجزائية، بدليل امتلاك المتهم خيار الدخول فيها والسماح له بالتراجع عن اعترافه إلى ما قبل الحكم عليه عدا عن الضمانات الأخرى، وهو سوف يحاكم في نهاية المطاف ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك. وعدم المساس بقرينة البراءة قد يكون أهم ما يمكن أن يعزز الأخذ بالتسوية الجزائية.¹ فلا تعارض كما يقال بين اتفاقات الاعتراف بالإذنب - التسوية - وقرينة البراءة ولا تقود الاتفاقات إلى نقل عبء الإثبات مادامت تتم في مرحلة التحقيق الابتدائي وهدفها المتمثل في جمع الأدلة، وأن دور المفاوض شبيه بدور المستجوب.²
- احترام إرادة المتهم وخياره في التسوية الجزائية أي عدم الإخلال بمبدأ المساواة. باختلاف ظروف القضايا وانعكاسها على مركز كل طرف يؤثر إلى حتمية الاختلاف في المعاملة بين المتهمين.³ ولقد أقرت المحكمة العليا الأمريكية US Supreme Court بحقيقة التسوية ووضعت ختم موافقتها عليها باعتبارها لا تنتهك أي من الإجراءات الجنائية طالما طلبها المتهم طواعية وتنازل بشكل صحيح عن حقه في التزام الصمت وفي مواجهة واستجواب الشهود وحقه في المحاكمة أمام هيئة المحلفين، مع اعتبار شرط المعرفة Knowledge بأن يعرف طبيعة التهم الموجهة إليه وعواقب دعواه ونطاق العقوبة المحتملة والإجراءات الجانبية التي يتم تطبيقها.⁴

1 أنظر: المادة 1/28 من الدستور الإماراتي الصادر سنة 1971.

2 مشاري خليفة العيفان، (العدد 70 /2017)، مرجع سابق، ص404.

3 مشاري خليفة العيفان، نفس المرجع، ص406.

4 ونعتقد نحن بوحدة المتابعة الجزائية، وبقدرة التسوية الجزائية على تعزيز تلك الوحدة أو التقريب بين المراحل.

Santobello v. New York, 404 US 257, 261 (1971). Stephen C. Thaman.Op.cit.p972.

- تمكن التسوية الجزائية المتهم من السيطرة على نتائج لا يتحكم فيها دون دخوله فيها.¹ وإذا كان سيدان ويحكم عليه فالأفضل له كما يقال أن يذهب إلى التسوية عوض المحاكمة الكاملة.²
- لا يبرم طرفا التسوية الجزائية اتفاق محصلته صفر على غرار ما يحدث في المسائل المدنية.³ وبالحصيلة تكون التسوية مقبولة مادامت ستحقق مكاسب لكل من المتهم والعدالة الجنائية.
- تسهل التسوية الجزائية عمل القضاء وتبسطه، وتستند إلى حقيقة أنه لا أحد يمكن أن يعترف بالذنب ويعرض نفسه للعقاب.⁴
- تقلل التسوية الجزائية من تكاليف التقاضي وأجور التمثيل بواسطة محامي، وقد تسهل عملية الإفراج عن المتهم وتنقص من الغرامات التي يمكن أن تفرض عليه.⁵ لقد بررت التسوية الجزائية بارتفاع تكلفة المحاكمة الكاملة ومعدلات الجريمة وعدد القضايا، إذ برزت حاجة لتكثيف الإجراءات وتبني مفاهيم حديثة تعطي الأولوية تدريجيا إلى الاقتصاد الإجرائي Procedural Economy ، فلا يسع المرء إلا

1 Fred C. Zacharias.Op.cit.p1136.

2 **In the Shadows:** A Review of the Research on Plea Bargaining. Ram Subramanian, Léon Digard, Melvin Washington II, and Stephanie Sorage September 2020.Vera institute of justice, New York. p43.

<https://vera-institute.files.svdcn.com/production/downloads/publications/in-the-shadows-plea-bargaining.pdf>

3 Richard Lorren Jolly & J.J. Prescott.Op.cit.p1063.

4 **Mihaela Laura Pamfil:** The Admission of guilt and its consequences in the Romanian legislation, Proccdia - Social and Behavioral Sciences 92/2013. Dio: 10.1016 /j. sbspro.2013.08.737.674.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813028681>

5 Rebecca K. Helm, Roxanna Dehaghani and Daniel Newman.Op.cit.p145.

أن يدرك مسيرة العمل بنظام إجرائي توافقي وأقل تكلفة، بعد عقود من الانتقادات للنهج الأمريكي الذي يعكس المساومة في العدالة bargaining with justice¹. وننبه إلى أننا لسنا من المتمسكين كليا بالتفسير الاقتصادي لفهم التسوية الجزائية في الجنايات، ولا نضع ما أخذ به القانون الإماراتي كليا في الميزان الاقتصادي.

- تعزز التسوية الردع وتساهم في تعطيل الجهد الإجرامي لكونها تختزل الزمن، رغم عدم توافق العقوبة التي يتوقع فرضها مع حسابات النفعية العقابية التي مثلت أساس أحكام القضاء في دول مختلفة لعقود طويلة.² فمع العمل بالتسوية الجزائية يختزل الزمن وتتقارب طرق المتابعة، ورغم أن تلك الأهداف لا تمثل منطلقات الدخول في التسوية لكنها تعد من آثارها الايجابية.

ثالثا: حجج المعارضين للتسوية الجزائية في الجنايات

وجهت للتسوية الجزائية العديد من الانتقادات على اختلاف نطاقها - بما فيها المتعلقة منها بالجنايات - ومسمياتها وكيفيات وظروف العمل بها. سنقوم باستعراض أبرز تلك الانتقادات مع إبراز ما يمكن القيام به للحد من حدتها.

- تقاطع التسوية الجزائية مع الحق في الصمت أحد ركائز المحاكمة العادلة. فللمتهم أن يصمت ولا يدلي بأي أقوال. ويرى بعضهم أنه في ظل تلك التسوية يحصن المتهم نفسه ضد الإدانة التي قد لا تكون في صالحه، ولا حاجة لتبرير إدانته بالشرعية التقليدية.³ ومن وجهة نظرنا نحن أن الاعتراف عمل إرادي يتخلى المتهم عنده عن

1 Stephen C. Thaman: Op.cit.p951.

2 Carissa Byrne Hessick & Douglas A. Berman.Op.cit.p209.

3 Rebecca K. Helm, Roxanna Dehaghani and Daniel Newman.Op.cit.p141.

الحق في الصمت طواعية، ولا يمكن أن يبقى معتصما به في كل الأحوال والظروف، وله خيار الاعتراف من عدمه خلال 10 أيام بحسب البند 2 من المادة 373 إجراءات جزائية، وهي مدة كافية لمراجعة حساباته والنظر إلى مصلحته، مثلما له التراجع عن اعترافه بحسب المادة 374 منه.

- تأثر المعترف بالذنب بعوامل ذاتية و/أو خارجية. فكل من يعتزم اتخاذ قرار ينتابه شعور بوجود قوة تحركه اتجاه ما يريد القيام به. ويصف بعضهم من ينخرط في التسوية الجزائية بالمضطرب أو قريب من هذا، فالمرء عادة ما يتصور الشيء بأنه قسري على أساس الضرر الذي سيلحق به عند اتخاذ قرار ما.¹ ونعتقد بأن طبيعة القرار المراد اتخاذه يرفع بحسب أهميته درجة الحرص لدى المعني، وقد يكون من المناسب التمييز بين الاضطرار والخيار الصعب.

- احتمالية اعتراف بريء خشية أن تفرض عليه عقوبة شديدة أو لدافع شخصي ويفلت المجرم الحقيقي من العقاب. ويحذر بعضهم من عواقب عدم التمييز بين الأبرياء والمذنبين.² وتطرح كذلك احتمالية اعتراف المتهم عن جرم أخف لم يرتكبه تهربا من جرم أشد إقترفه.³ دون إظهار تأثير هذا الموقف على مجريات العدالة. وهناك ما يعرف بالاتفاقات خارج القضاء حين يوافق شخص على الذهاب إلى السجن كنوع من الإشادة Tribute لصديق أو قريب له، أو تتفق أطراف خاصة على أن يذهب أحدهم إلى السجن باعتباره أفضل حل لنزاعاتهم. وهذه الاتفاقات - كما يقال - خيالية وغير قابلة للتنفيذ وليست مشروعة، خلاف اتفاقيات الإقرار بالذنب

1 Ibid.p.147.

2 Jeffrey Bellin.Op.cit.p568.

3 بن جبل العيد: الاعتراف في المادة الجزائية، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، 2021، ص165.

التي تكون قابلة للتنفيذ ومتميزة.¹

- وجود اختلاف حول بعض جوانب التسوية الجزائية قلل من قيمتها. ويقال بأن المتهم المنخرط فيها يحصل على استراحة.² لقد طرح المنتقدون للتسوية المذكورة مجموعة من المفاهيم تعبر عن التشكيك وعدم اليقين بها، من قبيل ذلك المجهولية وعدم الوضوح والمقامرة والمخاطرة وضعف الثقة.³ مع أن الأمر في النهاية يعتمد على قدرة التشريع والقضاء على التحكم بمجريات التسوية الجزائية وبالنتائج المتوخاة منها.

- التعويل كلياً على اعتراف المتهم يؤثر في قاعدة عبء الإثبات الذي يقع على عاتق النيابة.⁴ ونعتقد أن من المناسب التفرقة بين فحوى تلك القاعدة ورفع شأن الاعتراف أو الاعتماد عليه.

- تخلي المعترف بالذنب عن جانب من تدابير الحماية الإجرائية. وينعكس ذلك على التفضيلات والنفع المرتجى ودقة تقييمه.⁵ وتنقص التسوية الجزائية من التسبب ولا تسمح طبيعة الأحكام وظروف صدورها بالمزيد من هذا إذا ما قورنت بتلك التي تصدر بصفة عادية، وقد لا يتم مراجعتها كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.⁶ وتلزم المادتين 217 و 219 إجراءات جزائية المحكمة ببيان أسباب

1 Richard Lorren Jolly & J.J. Prescott.Op.cit.p1050.

2 Herbert S. Miller and other.Op.cit.pliii.

3 Jeffrey Stephen A. (and). Bellin.Op.cit.p547 pleas of guilty and the loss: Saltzburg of constitutional rights: Michigan law Review. Volume 76 Issue 8, 1978, p1306.
<https://repository.law.umich.edu/mlr/vol76/iss8/2/>

4 أنظر المادة 65 إجراءات جزائية.

5 Fred C. Zacharias.Op.cit.p1132.

6 Carissa Byrne Hessick & Douglas A. Berman.Op.cit.p209.

حكمها، ويكون التسبب على قدر متطلبات الأحكام وظروف القضايا، وقصوره أو عدم كفايته قد يصاحب أي من الأحكام التي تصدر عن القضاء.

- لا تحقق التسوية الجزائية التناسب بين العقوبة والوقائع التي أقر بها المتهم.¹ فكثيرا ما يلقي اللوم في الولايات المتحدة الأمريكية على نظام العدالة الجنائية لغياب التناسب بين الجرائم وعقوباتها.² ونعتقد بأن باستطاعة التسوية الجزائية أن تقلل من فرص الإفلات من العقاب، ويمكن التخفيف من حدة عدم التناسب بالتعويل على العقوبات الفرعية والتدابير.
- تكثر التسوية الجزائية من العقوبات قصيرة الأمد. وتلك من الآثار غير المستحبة للعمل بها، ويمكن التقليل منها بالعفو عن العقوبة أو وقفها أو بالبدل المتمثل بالمراقبة الإلكترونية، متى كانت ملائمة لوضعية المحكوم عليه.³
- لا ترضي التسوية الجزائية من يرى ضرورة إيقاع أشد العقاب بالمجرمين سيما الخطرين منهم.⁴ وكثيرا ما تقدم على أنها نموذج للتساهل مع المجرمين. وقد يكون الحل بالتعويل على التدابير الجنائية لمواجهة الخطورة الإجرامية.

1 Mihaela Laura Pamfil. Op.cit.p677.

2 Jeffrey Bellin.Op.cit.p586.

3 المادة 370/1 و 3 إجراءات جزائية.

4 Stephen A. Saltzburg.Op.cit.p1268.

المطلب الثاني حدود العمل بالتسوية الجزائية في الجنايات

لا يمكن للتسوية الجزائية في الجنايات أن تتماثل مع أي من أنظمة العدالة الأخرى، ولها نطاقين موضوعي وشخصي. ويعتمد نجاحها وضمان تحقيق أهدافها على ضبط مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بها.

الفرع الأول النطاق الموضوعي للتسوية الجزائية في الجنايات

تنصب التسوية الجزائية بحسب القانون الإماراتي على الجنايات والجناح المرتبطة بها، سواء وردت في قانون الجرائم والعقوبات أم في تشريع خاص. وتتأثر بتكييف الواقعة المنسوبة للمتهم المراد إفادته بتلك التسوية، مع بيان أهمية النص على الحرمان منها.

أولاً: الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت

لا تشمل التسوية كل الجنايات فقد اختار المشرع الإماراتي في المادة 369 إجراءات جزائية منها المعاقب عليها بالسجن المؤقت، وتبقى العبرة بتلك العقوبة لا بالجناية ودرجة خطورتها. والسجن المؤقت جزاء للجناية، وهو من العقوبات الأصلية ينفذ في إحدى المؤسسات أو المنشآت المخصصة لذلك، حده الأدنى 3 سنوات والأقصى 15 سنة ما لم ينص القانون على خلافه.¹

إن الأخذ بالتسوية الجزائية في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت يعتمد على تكييف النيابة العامة للواقعة. وينبغي مراعاة المادة 2/27 جرائم وعقوبات: " يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون". وللمحكمة تغيير وصف الواقعة متى

1 المواد 29 و 4/67 و 69 جرائم وعقوبات.

كانت هي نفسها التي وردت في أمر الإحالة.¹ وقد يكون هذا سببا لرفضها التسوية واعتبارها كأن لم تكن، ولا يوجد في النصوص المنظمة للتسوية الجزائية في الجنايات ما يؤشر إلى إمكانية الإبقاء عليها قائمة في ضوء التباين في التكييف ولو بقيت الجريمة ضمن حدود العمل بها.

ولا يعمل بالتسوية الجزائية في الجنايات متى كانت إحدى الجرائم معاقباً عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ولا عند تعدد جرائم الجاني دون وجود رابط بينها. وأشارت المادة 361 اجراءات جزائية إلى الجرائم التي لا تخضع للتسوية الجزائية، ونوهت للنص السالف المادة 369 منه، ويتعلق الأمر بجرائم القصاص والدية، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم الواردة بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الجرائم التي قرر القانون عدم جواز النزول بالعقوبة المقررة لها، الجرائم المشمولة بالأمر الجزائي، والجرائم المرتبطة بإحدى الجرائم التي لا يسري عليها نظام التسوية الجزائية. وتختلف الاعتبارات بالنسبة لكل فئة من تلك الجرائم، وقد قدر المشرع بأن مرتكبها لا يستحق أن يتخرب في التسوية الجزائية، وستحول دون دخوله فيها متى ارتبطت بغيرها من الجرائم.

وتشمل بالتسوية في الولايات المتحدة الأمريكية جميع الجرائم، ويقع التفاوت بين الولايات القضائية، وإعتراف المتهم قد ينزل عقوبته من السجن مدى الحياة إلى 5 سنوات مع تجنبه المثل أمام هيئة المحلفين بما ينعكس على مسرى الإجراءات الجنائية.² لقد قاد اعتراف James Earl Ray قاتل Martin Luther King في العام 1969 إلى تخفيض عقوبته من الإعدام إلى السجن لمدة 99 عاماً.³ ولا تنطبق التسوية

1 الطعن رقم 9 سنة 2015 جزائي. جلسة 2015/9/28. والمادة 215 إجراءات جزائية.

<https://www.moj.gov.ae>

2 Stephen C. Thaman.Op.cit.p972.

3 Boivob Majumder: Plea Bargaining - A comparative study of India with foreign
==

وفق المادة 2/239 إجراءات جزائية إستوني على جرائم محددة حصرا، وتصح فيما عداها. ولم يكن يسمح قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي بالتسوية إلا في الجرائم التي لا تزيد عقوبتها عن 3 سنوات حبس على أن يتم التخفيف في حدود الثلث، وفي تعديل سنة 2003 الذي أدخل على المادة 444 شُمل بالتسوية الجرائم التي لا تتعدى عقوبتها 5 سنوات حبس لوحدها أو مقرونة بعقوبة مالية.¹ ويؤشر هذا إلى نجاح التسوية بدليل توسيع المشرع الإيطالي لنطاقها في حدود ما نص عليه.

إن وقوع التباين بين الجرائم أمرا واردا فيكون بعضها مرشحا أكثر من غيره لعقد التسوية إذا ما قورنت بغيرها. فالجرائم الجنسية -مثلا- ذات طابع فردي وعادة ما يتأخر الإبلاغ عنها، ونادراً ما تتوافر لقطات لكاميرات المراقبة، بما يقلل كما يقال من جودة الأدلة ويعرقل اللجوء إلى التفاوض.²

ثانيا: الجناح المرتبطة بالجنايات المشمولة بالتسوية

الارتباط حالة واقعية تعتمد على الصلة بين جرائم من ذات النوع أو أنواع مختلفة. والجرائم المرتبطة بوحدة الغرض لا تقبل التجزئة وتقوم على وحدة الخطة الإجرامية أو المشروع الإجرامي والتكامل والتلازم بين الأفعال المرتكبة، ولبعضها الفضل على البعض الآخر، والعلاقة بينها حتمية، ولا يمكن أن ترتكب بمحض الصدفة.³

==
countries. Theory and pradice of forensic and criminalities. Vol 29 N°4 (2022) ,
p57.DOI:10- 32353 lkhribe.4.2022.03

<https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/548>

1 Stephen C. Thaman.Op.cit.p972.

<https://canestrinilex.com/assets/Uploads/pdf/cf70b10e21/Italian-Code>

2 Asher Flynn Arie Freiberg .Op .cit .p60.

3 للمزيد: باسم شهاب: تعدد الجرائم وآثاره الإجرائية والعقابية - دراسة مقارنة - دار بيري، الجزائر، 2011، ص 101 - 116.

- إن شمول الجرح المرتبطة بالجناية المعاقب عليها بالسجن المؤقت بالتسوية الجزائية في الجنايات يعكس الأثر المتعدي لتلك التسوية. وينبغي ملاحظة مايلي:
- يكون الارتباط بين الجناية وجنحة أو أكثر بغض النظر عن طبيعتها وعددها، إذ ذكرت الجرح في النص جمعا، والعبرة بوصف الجنحة بحسب المادة 30 جرائم وعقوبات.
 - لم يحدد النص عدد الجنايات التي يمكن شمولها بالتسوية والتي تخضع لضوابط تعدد الجرائم، ولم يظهر الموقف من الجنايات المرتبطة ببعضها. وليس هناك ما يحول بغياب النص دون إجراء التسوية عنها، وإن كنا لا نعتقد بأن النيابة العامة ستقترح تسوية في مثل هذه الفروض.
 - الارتباط المقصود بين الجناية والجنحة ذلك الذي لا يقبل التجزئة، جاء في المادة 89 جرائم وعقوبات: (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم). ولا يستوعب النص الارتباط السببي، حين تكون الجريمة التالية لم ترد في ذهن الجاني ابتداء، كأن يكون قد ارتكبها لتدارك أثر الجريمة الأولى، كارتكابه جريمة الحريق العمدي لطمس معالم السرقة، والجامع بينها وحدة السبب لا الغرض الواحد. كما يخرج عن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الارتباط البسيط بين الجرائم، ومن صوره اقتران جريمة باخرى.¹
 - لا يهم موقع الجناية بالنسبة للجنحة فقد تسبق الأخيرة الأولى أو العكس، المهم أن يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والذي تطلبه المشرع.
 - ذكرت المادة 361 اجراءات جزائية جرائم لا تخضع للتسوية الجزائية، وأشارت

1 باسم شهاب، نفس المرجع، ص 113، 122.

للنص المذكور - كما نوهنا سلفا - المادة 369 منه، وبينها تلك المرتبطة بإحدى الجرائم التي لا يسري عليها نظام التسوية الجزائية. ومن المتصور ارتباط جناحة لا يصح أن تجري التسوية عنها بجناية يمكن إجرائها عنها، أو العكس. ومن المفروض أن تبقى العبرة بالجرم الأشد، وربما لا تعقد التسوية الجزائية متى تصادف وقوع إحدى الجرائم خارج نطاقها جناية كانت أم جناحة، وهو التفسير الأقرب للفقرة 6 من المادة 369 أعلاه. وقد تنقضي الدعوى الجزائية عن الجناحة المرتبطة لسبب ما كعقد الصلح بحسب المواد 348 - 352 إجراءات جزائية وينفرد عقد الارتباط.

- قد تستخلص المحكمة أن الجناحة ليست مرتبطة بالجناية، وينبغي عندها البحث عما يمكن أن يتمخض عن تلك الخلاصة.

ولا تشكل الجناح المرتبطة بصورة لا تقبل التجزئة بالجناية المشمولة بالتسوية بحسب القانون الإماراتي عائقا أمام إجراءها لكون الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجريمة الواحدة يقضى بعقوبة أشدها، وهي الجناية القابلة للتسوية الجزائية، مع جواز الحكم بالعقوبات الفرعية شريطة مراعاة إمكانية وجدوى تطبيقها.¹ ودعى بعضهم - قبل اعتماده للتسوية الجزائية - المشرع الإماراتي إلى النظر في قاعدة الوصف الأشد لكونها لا تنسجم مع تلك التسوية، وتعيق قدرة النيابة العامة على إغراء المتهم بالوصف الأخف.² وقد جعل المشرع الاعتبار للعقوبة المخففة المتمثلة بالحبس بين 3 سنوات و 3 أشهر، كنظير للدخول في التسوية الجزائية، ويكون بذلك قد قلل من أهمية الطرح السالف.

1 المادتان 89 و 90 جرائم وعقوبات

2 مشاري خليفة العيفان، (العدد 70 /2017)، مرجع سابق، ص416.

وتعدد جرائم المتهم قد يكون دافعه إلى الدخول في اتفاق التسوية الجزائية في الجنايات. ويشير بعضهم إلى تكديس التهم Charge Stacking كحيازة المخدرات وأدواتها والتواطؤ لتوزيعها وتعرض الأطفال للخطر، إذ يمكن للمدعين العموم في الولايات المتحدة الأمريكية توظيف هذه الوفرة من التهم للضغط على المتهمين لتقديم المزيد من التنازلات.¹ وتتهم الهيئات التشريعية الأمريكية بكونها تضع جزاءات شديدة تتخطى حدود التبرير، ويوظفها المدعون العموم للحصول على الاعترافات، وتكون التسوية الجزائية الدافع غير المباشر للنص على عقوبات زائدة ومصطنعة.² ويشير هذا فيما لو صدق إلى قيام وظيفة للعقوبة ليست في الحساب. وننبه إلى أن تحديد العقوبة التي يمكن فرضها عند عقد التسوية سوف لا يدع مجالاً للحديث عن توظيفها لغايات أخرى، وهو ما يحسب للقانون الإماراتي وعلى وجه التحديد المادة 1/370 إجراءات جزائية.

ثالثاً: التباين في تكييف الواقعة وإمكانية استبعاد العمل بالتسوية

1. اختلاف تكييف الواقعة المجرمة

قد يحصل اختلاف في تكييف الواقعة المنسوبة للمتهم فتسير النيابة العامة في الإجراءات على أساس أنها من الجنايات المشمولة بالتسوية الجزائية، ثم يتبين بعد إحالة الدعوى ومحضر التسوية إلى محكمة الجنايات إنها ليست من هذا القبيل، وسيحول هذا دون إمكانية السير في التسوية ويمكن اعتبارها كأن لم تكن تطبيقاً للمادة 375 إجراءات جزائية. لقد ألزمت المادة 142 / 3 إجراءات جزائية محكمة الجنايات الصغرى الحكم بعدم الاختصاص متى ما تبين لها قبل تحقيقها بالجلسة

1 Richard Lorren Jolly & J.J. Prescott.Op.cit.p1084.

2 Jeffrey Bellin.Op.cit.p560.

أنها جنحة فتحيلها إلى محكمة الجنح، كما ألزمتها في البند 2 من ذات المادة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى متى وجدت أن الواقعة جنائية معاقبا عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام. وما سلف يتعلق بالإحالة بين المحاكم. وقد تحال جنائية إلى محكمة الجنايات الكبرى على أساس كونها من تلك التي تدخل في اختصاصها والمعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، ثم يتبين لها قبل تحقيقها بالجلسة أنها غير مختصة في نظرها، إذ ألزمتها المادة 1/142 إجراءات جزائية بإحالتها إلى محكمة الجنايات الصغرى التي تتشكل بحسب المادة 1/140 منه من قاض منفرد وتختص بنظر الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت. وقد يكون من المناسب النص على أن يعاد ملف الدعوى إلى النيابة العامة لمنح المتهم فرصة الدخول في تسوية جزائية متى ما سمحت ظروف القضية بذلك.

2. احتمالات استبعاد العمل بالتسوية الجزائية في الجنايات

لم يستثن القانون الإماراتي من التسوية الجزائية في الجنايات حالة العود إلى الجريمة نفسها أو جريمة أخرى، إذ قلل من الشروط التي قد تتقاطع مع أهداف التسوية وتنقص من فرص الاستفادة منها. ولا يوجد ما يمنع عضو النيابة من البحث في ماضي المتهم المراد إفادته بالتسوية الجزائية في الجنايات وليقرر ما يراه مناسباً. ولم يرد ما يؤثر إلى عدم العمل بالتسوية الجزائية لأكثر من مرة سواء تعلق الأمر بجريمة من ذات الوصف أو وصف مغاير. ولم تستثن كذلك الجرائم المتلبس بها المشار إليها في المواد 43 إلى 46 منه، والتي عادة ما تتميز بوضوحها بالنظر لظروف ارتكابها، وبما يجعل اللجوء إلى التسوية الجزائية عندها أقل احتمالاً. وربما كان من المناسب النص على فروض عدم العمل بالتسوية الجزائية، مع تمكين النيابة العامة من التراجع عن اتفاق التسوية في حالات معينة من قبيل ذلك اكتشاف تورط المتهم في ارتكاب جرائم أخرى لم تكن على دراية بها. ولا يستبعد تدخل المشرع الإماراتي في المستقبل لتقييد

التسوية الجزائية في الجنايات لدواعي الحفاظ على تماسكها. لقد أدرك بعضهم ومنذ عقود أن الإبقاء على التسوية الجزائية أو المساومة الجزائية مشروطاً بوضع بعض القيود على نطاقها.¹ وتبقى التسوية الجزائية استثناءً ينبغي عدم التوسع فيه ولا ضير من تقليص نطاقها عند اللزوم.

الفرع الثاني النطاق الشخصي للتسوية الجزائية في الجنايات

تُعقد التسوية الجزائية في الجنايات بحسب القانون الإماراتي بين عضو النيابة العامة المختص والمتهم، وتضمن حقوق المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية. ولا يوجد ما يؤثر لإمكانية شمول الأحداث الجانحين أو الأشخاص الاعتبارية بأحكامها. وبالنظر لوضوح مركز المتهم ودور النيابة العامة في هذا البحث سيتم التركيز على حالة تعدد المتهمين والموقف من الأشخاص الآخرين.

أولاً: تعدد المتهمين في القضية الواحدة

تعقد التسوية الجزائية في الجنايات مع المتهم الذي يعلن موافقته على الإنخراط فيها. جاء في المادة 378 إجراءات جزائية: (لا يحول تعدد المتهمين في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة إجراءات التسوية الجزائية مع أحدهم أو بعضهم، ويكون لها التصرف بالدعوى الجزائية قبل باقي المتهمين وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً). فالتسوية من الخيارات الفردية التي لا مكان للإجبار عندها، ومن ينخرط فيها من المتهمين سيجني ثمارها لوحده، ولا يوجد ما يمنع من دخول كل المتهمين في القضية التسوية الجزائية، وسيكون هذا فيما لو حصل أفضل لتجنب التعقيدات التي يمكن أن تقع.

1 Stephen A. Saltzburg, Op.cit, p1307.

وتطرح مع التسوية فرضية شهادة المتهم ضد غيره من المتهمين، من أجل هذا تأتي الدعوى لتقليص النطاق الموضوعي للتسوية الجزائية.¹ إذ تفهم الأخيرة على أنها تستهدف بقية المتهمين في القضية أو لا تحقق التوازن بينهم، مع أنها تعد الخيار متاح لهم جميعا ولا يمكن فرضها على من لا يرغب الدخول فيها، وتعدد مواقف المتهمين من التسوية فيما لو كانوا جميعهم بيد العدالة يضعف قيمتها. وإن انخرطوا كلهم فيها وتعددت الاعترافات فقد يصعب ذلك مهمة التوفيق بينها، وانسحاب بعضهم منها يمكن أن يتبعه تباين في الموقف القضائي، ومن المهم ربما أن تنظم تلك الفروض على نحو أو آخر.

وتحظر بعض القوانين إجراء التسوية الجزائية عند تعدد المتهمين متى كان الاعتراف بالذنب والعقوبة لا ينطبقان عليهم جميعا، ولا يوجد ما يمنع من ذهاب كل المتهمين إلى التسوية شرط التناسق في الاعترافات والعقوبات. ومن أسباب عدم إجراء التسوية الجزائية في بعضها الآخر تعدد المتهمين وعدم موافقة أحدهم على الانخراط فيها.² إذ يلزم ذهابهم جميعا إلى التسوية الجزائية، وسبقت الإشارة إلى الصعوبات التي تتمخض عن التباين في المواقف أقلها حين ينسحب بعضهم منها دون الآخرين. ونعتقد بأن تعدد المتهمين في القضية الواحدة يعد من بين النقاط الأكثر صعوبة وتنعكس على جوانب أخرى بما في ذلك الصلة بين الجناية والجرح المرتبطة بها والتي قد لا تتحقق بشأنها المساهمة الجنائية. وكل تعدد لأطراف التسوية الجزائية يولد المزيد من التعقيد ينعكس على مصيرها أو النتائج المرجوة منها.

1 Boivob Majumder.Op.cit.p64.

2 المادة 2/433 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لاتفيا لسنة 2005. والمادة 2/239 من قانون الإجراءات الجنائية الإستوني لسنة 2003.

ثانيا: مركز المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية

لا يعد المجني عليه أو المدعي بالحقوق من أطراف اتفاق التسوية، جاء في البند 3 من المادة 380 إجراءات جزائية: (لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب تطبيق التسوية الجزائية مع المتهم، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بتطبيقها). ووفقا للبند 1 من المادة أعلاه يكون لكل من المجني عليه والمتضرر من الجريمة الطلب من النيابة العامة أن يؤدي له المتهم تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه على أن يُثبت ذلك في محضر التسوية، ولا يحول تقديم الطلب دون سير النيابة العامة في إجراءات التسوية الجزائية، وتحفظ المشرع على البند 2 من المادة 24 من ذات القانون والمتعلقة بعدم أهلية المتهم للتقاضي، إذ تُعين الدولة وكيلًا عنه عند عدم وجود من يمثله. ولضمان حقوق المجني عليه أو المضرور عُد محضر التسوية الجزائية بحسب البند 2 من المادة 380 سندا تنفيذيا في حدود ما يتضمنه من تعويض مؤقت، ويحق لأي منهما اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي أصابه من الجريمة، والخيار الأخير أفضل من سواه، ذلك لأن التسوية الجزائية يمكن تصبح كأن لم تكن.

ومنحت بعض التشريعات المجني عليه حق الاعتراض على الموافقة على اتفاق التسوية الجزائية، واشترط بعضها موافقته على إجراءاتها، ويلزم المدعي العام إبلاغه بحقه إبداء رأيه في الاتفاق، وله تقديم التني والحصول على المعلومات بشأن فحص الاتفاق والمشاركة فيه، واعتراضه على الموافقة على الاتفاق وتقديم الاعتراضات على المحاكمة، وله الطعن لمخالفة قواعد الاتفاق أو قواعد القانون الجنائي والاشتراك في الإجراءات أمام محكمة النقض.¹ إن منح المجني عليه كل هذه المكانة سيعرقل

1 المادتان 436 / 2 و 434/2 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لاتفيا لسنة 2005. والمادتان 2/239 و 240 من قانون الإجراءات الجنائية الإستوني لسنة 2003.

التسوية الجزائية ويخرجها عن سياقها. ودوره محل انتقاد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الضحايا كما يقال لا يؤدون أدوارا ايجابية.¹

ثالثا: إمكانية عقد التسوية الجزائية في الجنايات مع أشخاص آخر

1. التسوية الجزائية مع الحدث الجانح

لم يرد في القانون الإماراتي ما يؤثر إلى إمكانية سريان أحكام التسوية الجزائية في الجنايات على الأحداث الجانحين أو منعها عنهم، وما ورد في المادة 3/361 إجراءات جزائية" الجرائم الواردة بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح." يقصد بها الجرائم التي تنسب إلى البالغين الواردة في القانون الاتحادي رقم 6 الصادر سنة 2022. وهذا خلاف الاستنتاج الذي خرج به بعضهم من النص السالف والمادة 3/372.²

لقد سمح للمتهم تقديم طلب لإجراء التسوية الجزائية في الجنايات دون الإشارة إلى من يمثله، وإن كان قد تطلب حضور محامي لإجرائها، وعلى المتهم أن يبدي رأيه خلال 10 أيام من تاريخ عرض إجراء التسوية المذكورة عليه. وليس هناك ما يؤثر إلى إمكانية إبرامها مع الحدث الجانح.³ وهي وإن كانت تصب عادة في صالحه تحتاج لإرادة شخص بالغ يقدر نتائج الدخول فيها والانسحاب منها، وقد يكون من المناسب أن يستبعد عقد التسوية الجزائية معه، واستثناء حالة بلوغه سن الرشد وقت إبرامها. ولا يوجد ما يمنع من عقد التسوية الجزائية مع بالغ يشترك مع حدث جانح خارج

1 Herbert S. Miller and other .Op.cit.p.l'i.

2 خالد محمد الحمادي: التسوية الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.المجلة القانونية. جامعة القاهرة مجلد(19) العدد (5) 2024، ص2982.

<https://doi.org/10.21608/jlaw.2024.341592>

المواد 368 و 371 و 374 إجراءات جزائية. 3.

نطاق الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2022.

ولا تشمل بالتسوية الجزائية بحسب المادة 41 - 2 إجراءات جنائية فرنسي كل من جرائم الصحافة والجرائم السياسية والقتل الخطأ، وتسري على من يبلغ من العمر 13 سنة وقت ارتكابه الجريمة.¹ وتلزم بعض التشريعات المدعي العام بأن يشرح للمتهم أو ممثل المتهم الحدث الجانح إمكانية تنظيم علاقة قانونية على أساس الدخول في اتفاق الإقرار بالذنب وحقوق وآثار ذلك. ولا بد في كل الأحوال من البحث عن جدوى وكيفية عقد التسوية الجزائية مع الحدث.²

2. التسوية الجزائية مع الأشخاص الاعتبارية

لا تسري التسوية الجزائية في الجنايات بحسب القانون الإماراتي على الشخص الاعتباري، بدليل النص على عقوبة الحبس وعدم ذكره في النصوص المنظمة لها. ولا يوجد ما يمنع من إفادة الشخص الطبيعي المتهم المساهم في جرم مع شخص اعتباري بالتسوية الجزائية، هذا ما يستنتج - على الأقل - من عدم النص على حرمان الشخص الطبيعي منها لداعي وجود شخص اعتباري متهم معه. وقد يكون من المناسب التفكير في سحب التسوية الجزائية في الجنايات على الأشخاص الاعتبارية مع وضع ضوابط خاصة بها، فاختصار التكاليف والإجراءات وتلافي الماطلات واحتمالات الإفلات من العقاب أو عواقب الملاحقة غير المحمودة وانعكاساتها على الأشخاص الذين يتأثرون بمستقبل الشخص الاعتباري مسائل يمكن وضعها في الحسبان. ويمكن للشخص الاعتباري أن يقر بالجرم بإرادة من يمثله ويستفيد من التسوية الجزائية.³ كما يمكن

1 Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 16. <https://www.legifrance.gouv.fr>

2 المادة 1/434 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لا تنفيا لسنة 2005.

3 بخصوص التصالح: أنظر المادة 339 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

ايجاد صيغ مناسبة تجمع بين التسوية الجزائية والتصالح، مادامت التسوية قد أقرت بالنسبة للشخص الطبيعي، ولتلافي فروض التباين حين ينخرط الأخير فيها خلاف الشخص الاعتباري الذي يمثله أو يعمل لحسابه.

وتُعرف الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة أنماط من الاتفاقات وهي اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية DPA واتفاق عدم الملاحقة القضائية NPA واتفاق الإقرار بالذنب Plea agreement ويفضل المدعون العموم تجنب محاكمة الشركات لخفض التكاليف مع عدم وجود يقين بنتيجة المحاكمة. إن تأجيل الملاحقة أو استبعادها يقلل من القيمة العقابية الرادعة، ويمكن أن يشكل انتصارا لقوى الشركات التي تسعى إلى إضعاف المسؤولية الجزائية لها.¹ ويسمح قانون Sapin II الفرنسي رقم 1691 - 2016 الصادر في 2016/12/9، للشخص الاعتباري المتهم بجريمة غسيل أموال وما يرتبط بها من جرائم - مع استثناء البعض منها- بعقد اتفاقية CJIP مع الدولة قبل تحريك الدعوى الجزائية يتخلص بموجبها من المتابعة دون الشخص الطبيعي، ويتم ذلك من خلال دفع غرامة تسوية تبلغ في المتوسط 30% من حجم الأعمال السنوي، ويمكن تسديدها على دفعات لا تتجاوز السنة. ويقع عليه كذلك تنفيذ برامج الامتثال وتحمل مصاريف أو تكاليف الإجراءات التي تقوم بها الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA) مع تعويض الضحايا ودفع مستحققاتهم خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ إبرام الاتفاق.² وتمثل غرامة التسوية ثمن الصمت Le prix du silence الذي تتحمله

1 Cindy R. Alexander and Mark A. Cohen: The Evolution of Corporate Criminal Settlements: An empirical on non - prosecution deferred prosecution, and plea agreements, American criminal Law Review. Vol. 52:537, June 2015, p539 - 544.

https://www.researchgate.net/publication/286653611_The_evolution_of_corporate_criminal_settlements_An_empirical_perspective_on_non-prosecution_deferred_prosecution_and_plea_agreements

2 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
==

الشركة للحفاظ على سمعتها.¹ وما يأخذ به القانون الفرنسي أقرب للتصالح أو التسوية الجزائية بالمعنى الضيق.

==

corruption et à la modernisation de la vie économique.
<https://www.legifrance.gouv.fr>

- 1 **Martina Galli:** Une justice pénale propre aux personnes morales Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé RSC 2018/2 (N° 2)2018/2 (N° 2).p371.
<https://mafr.fr/fr/article/une-justice-penale-propre-aux-personnes-morales>

المبحث الثاني

مقومات التسوية الجزائية في الجنايات

إناطة إدارة التسوية الجزائية في الجنايات بالنيابة العامة يمثل إضافة للمهام المنوطة بها، ويعتمد نجاح هذه التسوية على قدرة وكفاءة عضو النيابة في ممارسة السلطات المنوطة به وتجسيد الضمانات الدستورية والقانونية. وإذا ما كتب للتسوية الجزائية النجاح سيدان المتهم ويناله العقاب في حدود ما تم النص عليه، والأصل أن يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس علاوة على العقوبات الفرعية والتدابير، ولا يوجد ما يحول دون فرض البديل المناسب لعقوبة الحبس أو الإعفاء منها حسب الظروف والأحوال. وإذا لم يكتب للتسوية الجزائية النجاح تصبح كأن لم تكن وتعاد القضية إلى ما قبل اقتراحها، وعندها ينبغي البحث في مآل الدعوى الجزائية.

المطلب الأول

سلطة النيابة العامة في عقد التسوية الجزائية في الجنايات واعتراف المتهم

للنيابة دور فاعل ومؤثر في عقد التسوية الجزائية في الجنايات وإنجاحها، فهي من يقترحها وتكون طرفا فيها وتتولى إجراءاتها. أما المتهم فهو الطرف الآخر الذي يعد اعترافه مفتاح الدخول في التسوية الجزائية التي لا يمكن تصورها دونه، ويبقى مصيرها معلقا بإرادته إلى ما قبل صدور الحكم في القضية.

الفرع الأول

دور النيابة العامة في التسوية الجزائية في الجنايات

يدخل ما تقوم به النيابة العامة بخصوص التسوية الجزائية في الجنايات ضمن ما يعرف بسلطة الملاءمة، إذ يسند إليها القيام بها ومتابعة مآلاتها. إن النيابة العامة ممثلة المجتمع طرفا في اتفاق التسوية الجزائية، ولا تناقض بين الأدوار التي تقوم بها

متى اقتضت المصلحة أن تعقدها مع المتهم.

أولاً: مهام النيابة العامة عند إجراء التسوية الجزائية في الجنايات

1- عرض التسوية الجزائية في الجنايات على المتهم

جاء في المادة 368 إجراءات جزائية: (للمنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم. أن تعرض عليه بحضور محاميه الاعتراف تفصيلاً بارتكابها). فهي أما أن تبادر بعرض التسوية الجزائية أو تساير طلب المتهم، ويبقى الفصيل في قبولها من عدمه لعضو النيابة المختص، إذ لا قيمة لطلب المتهم دون موافقة النيابة. وتجزئ بعض التشريعات للمدعي العام الدخول في تسوية جزائية مع المتهم بمبادرة منه أو من المتهم أو محاميه.¹ ولم يشترط القانون الإماراتي بالطلب صيغة معينة ومن المؤكد أن يكون كتابياً بالصيغة العادية أو الإلكترونية متى جاز ذلك. ويتلقى عضو النيابة قبول أو رفض المتهم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ عرض الاقتراح عليه أو من تاريخ اعلانه حسب الأحوال.²

2- اقتراح العقوبة المخففة

جاء في المادة 1/370 إجراءات جزائية: (لعضو النيابة بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديد قرار من النائب العام، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب توقيع العقوبة على المتهم بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر). فلعضو النيابة العامة أن يقترح تطبيق عقوبة بالحبس في حدود ما نص عليه، وعقوبة أو أكثر من تلك الواردة في المادة 1/362 إجراءات جزائية، أي سداد الغرامة بما لا يتجاوز نصف حدها الأقصى،

1 أنظر: المادة 1/433 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لا توفيا لسنة 2005 .

2 المادة 371 إجراءات جزائية.

والتخلي لمصلحة الدولة عما استخدم أو عد للاستخدام في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها. ولفظة "عقوبة" الواردة في البند 2 من المادة 370 لا تسمح بشمول كل من تدبير سحب الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو الغاؤه واغلاق المنشأة ووقف النشاط التجاري لمدة لا تتجاوز 6 أشهر والقيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية وحظر ارتياد بعض المحال العامة لمدة لا تزيد على سنة وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو احرازها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.¹

والغرامة ليست من الجزاءات المرصودة للجناية بحسب المادة 29 جرائم وعقوبات، وبالتالي فإن أهمية الإحالة إلى المادة 362 / 1 تبقى محصورة في عقوبة المصادرة، فلا تشمل بقية العقوبات كالغرامة ولا التدابير. وخارج ما يمكن لعضو النيابة اقتراحه يكون للمحكمة بحسب المادة 370 / 4 أن تفرض أي من العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير باستثناء تدبير الإبعاد عن الدولة الذي لا يفرض معها كي لا يحول دون اعتراف المتهم من غير مواطني الدولة.² وتبقى العبرة بعقوبة الجناية دون الجنحة المرتبطة بها، وفقا لأحكام تعدد الجرائم، من أجل هذا لم يجد المشرع ما يبرر النص على اقتراح عقوبات عن جرائم متعددة. فيما ألزمت بعض التشريعات المدعي العام ببيان العقوبة التي سيطلب توقيعها عن كل جريمة والعقوبة النهائية.³ وينبغي إدراك الفارق بين اقتراح النيابة العامة الطلب من المحكمة توقيع العقوبة على المتهم المحصورة بين حدين، ومجرد الوعد بالطلب إلى المحكمة تخفيف العقوبة، والفرض

1 المواد 132 و 133 و 112 جرائم وعقوبات. والمادة 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021. ويضم اتفاق التسوية بحسب المادة 1/ - 9 من قانون الإجراءات الجنائية الإستوني لسنة 2003 نوع العقوبة وفتتها ومدتها.

2 يتعلق تدبير الخدمة المجتمعية بالجنح - المادة 121 جرائم وعقوبات.

3 المادة 437 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لاتفيا لسنة 2005.

الأخير هو ما دفع إلى تصور التسوية الجزائية على أنها اتفاق ينطوي على خيال ومساومة.¹

3- تحرير محضر التسوية الجزائية في الجنايات

جاء في المادة 1/372 إجراءات جزائية: (ثم تحرير الاقتراح بمحضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم ووصفاً للتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، وأدلتها وتاريخ ومكان وقوعها ويوقع عليه كلاً من عضو النيابة والمتهم). إذ تتعلق بيانات المحضر كما يظهر من هذا النص بكل من المتهم والوقائع ومواد القانون والأدلة الجنائية، واكتفت المادة 368 منه بذكر القرائن القوية فيما تكررت الإشارة إلى الأدلة في المادة 372 منه. ولا يتضمن محضر اتفاق التسوية الجزائية العقوبة، وتقترح النيابة العامة على المتهم الطلب إلى المحكمة تطبيق العقوبة الواردة في المادة 1/370 إجراءات جزائية، عدا عما أشار إليه البند 2 من ذات المادة بخصوص ما يمكن اقتراحه من عقوبات من تلك الواردة في المادة 362 منه. ويبطل المحضر عند غياب أي من بياناته، ويمكن أن يكون ذلك سبباً في رفض التسوية الجزائية من المحكمة. ولم يشترط توقيع محامي المتهم، فيما تطلبت تشريعات أخرى توقيع المحضر من المتهم أو ممثله إذا كان قاصراً ومحاميه مع تسليمه نسخة من الاتفاق المبرم، ويضم المحضر بيانات تتعلق بالمدعي العام والمتهم وممثل المتهم القاصر.²

4- إحالة الدعوى ومحضر التسوية لمحكمة الجنايات

يصدر قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات بحسب المادة 122 إجراءات جزائية عن رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه متى كانت الواقعة جنائية أو تدور بين الجنائية

1 Richard Lorren Jolly & J.J. Prescott.Op.cit.p1052.

2 المادة 437 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لاتفيا لسنة 2005.

والجناحة وإن الأدلة كافية ضد المتهم. وعرض التسوية الجزائية على محكمة الجنايات يعد بمثابة إحالة، ولكنها لا تتطابق مع تلك المتعارف عليها في ظروف الدعوى العادية، لأنها حين تجد خلل في إجراءات التسوية الجزائية وترفضها تعيد الملف إلى النيابة العامة لتتخذ بصدها ما ينبغي اتخاذه وكأن التسوية لم تكن. جاء في المادة 373 إجراءات جزائية: (تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً). فهناك إحالة مع التسوية وأخرى يمكن أن تأتي بعد رفض التسوية الجزائية واعتبارها كأن لم تكن.

5- السير بالإجراءات عند رفض التسوية الجزائية في الجنايات

للنيابة العامة بحسب المادة 375 إجراءات جزائية السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً، حين ترفض المحكمة التسوية الجزائية أو يعدل المتهم عن اعترافه. ومن النقطة التي توقفت عندها تستعيد النيابة العامة سلطتها المعتادة، بما يعني أن الدعوى الجزائية لم تكن قبل اعتراف المتهم صالحة للإحالة العادية، وعليه سيكون على النيابة إجراء المزيد من التحقيقات عقب اعتبار التسوية الجزائية كأن لم تكن لتعويض غياب الاعتراف، ولابد من الوقوف على سبب رفض المحكمة للتسوية الجزائية وفي حدود ما لها بحسب المادة 373.

ثانياً: تقييم دور النيابة العامة في التسوية الجزائية في الجنايات

تتولى النيابة العامة مهام متعددة لعقد وبلورة التسوية الجزائية في الجنايات كجزء من السلطات الممنوحة لها، ويخضع كل ما تقوم به بهذا الصدد لتقييم المحكمة وتحت رقابتها. ويقترح عضو النيابة العامة التسوية الجزائية على المتهم، كما يقترح طلب توقيع عقوبة الحبس وفي حدود ما نص عليه.¹

1 المادتان 368 و 1/370 إجراءات جزائية.

وتتبنى الإمارات العربية نهجا يجمع بين النظام الاتهامي ونظام التنقيب والتحري، والنيابة العامة سلطة اتهام وتحقيق وإحالة إلى القضاء، إذ تتولى التحقيق الابتدائي عدا عن سلطاتها الأخرى. ولا يصح منها اقتراح التسوية الجزائية دون إجراء تحقيق يكشف لها عن الحاجة إليها من عدمها. ومن الظروف المناسبة لاقتراح التسوية الجزائية عدم تحقق حالة العود لدى المتهم أو كونه لا يحمل خطورة كبيرة أو إن شخصيته تميل إلى عدم الاعتراف بمبادرة منه أو لوجود غموض في مجريات القضية... الخ فهناك اعتبارات يمكن لعضو النيابة العامة أن يأخذها في الاعتبار تتعلق بالجريمة والمجرم وبظروف وملابسات القضية، إذ عليه التحقق من مدى إمكانية توافر ظروف عقد التسوية الجزائية في الجنايات وإنجاحها، ويمكن أن يكون امتناع المتهم عن تسليم كل أو بعض ما له علاقة بالجريمة،¹ سببا في عدم اقتراح التسوية المذكورة. ويرى بعضهم ضرورة إلزام النيابة العامة باللجوء إلى التسوية الجزائية.² ولم يأخذ هذا الرأي في الحسبان التباين بين ظروف القضايا وأحوال المتهمين، وقد يؤدي الأخذ به إلى التلازم الحتمي بين الاعتراف والتسوية الجزائية. فسلطة الملاءمة التي للنيابة العامة تنسجم مع التسوية الجزائية ولا تتقاطع معها، وهو ما انتهى إليه بالفعل أحد الباحثين مفضلا النهج الذي سلكه المشرع الإماراتي بهذا الخصوص على نظام الحتمية الذي تبعه المشرع الكويتي في المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17 لسنة 1960).³

وتدفع التسوية الجزائية في الجنايات المتابعة باتجاه الحسم في قضايا لا يمكن تحقيق تقدم فيها في غياب اعتراف المتهم، ومن الضروري أن يحسن الظن بالنيابة

1 المادة 377 إجراءات جزائية.

2 خالد محمد الحمادي، مرجع سابق، ص 2998.

3 مشاري خليفة العيفان، (العدد 70 / 2017) مرجع سابق، ص 413.

العامة وبقيمة وأهمية الأدوار التي تقوم بها. ولا يبدو الحال كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يؤخذ على المبادئ التوجيهية الفيدرالية أنها قد حولت السلطة التقديرية من القضاة إلى المدعين العموم.¹ فمحدودية موارد النظام القضائي زادت من قيمة وعودهم بقبول القضاة للتوصيات الصادرة عنهم تجنباً للزيادة المتوقعة في حافطة القضايا.²

ويقال بأن التقدير في منح امتياز الاعتراف بالذنب - اتفاق التسوية الجزائية - يقوم على حقيقة إنه ليس من المرجح أن يعود المستفيد منه إلى ارتكاب جريمة أخرى.³ ونعتقد بعدم وجود ترابط حتمي بين شدة العقوبة وعدم عودة المحكوم عليه للإجرام ثانية، ولا يمكن الجزم بدور التسوية الجزائية في الجنايات في التقليل من فرص العودة للإجرام، فمثل هذه المسائل لا تحسم بالتصور أو الافتراض المجرد والأجدر بتقديرها هي النيابة العامة والمحكمة المختصة.

الفرع الثاني

الاعتراف بالذنب عند التسوية الجزائية في الجنايات

إن اعتبار الاعتراف شرطاً لقيام التسوية الجزائية في الجنايات يعني أن له وظيفة أخرى عدا كونه دليلاً للإدانة، فيتحول في ظلها إلى نقطة ارتكاز أساسية ويشكل متى تحققت متطلباته منعطفاً لمسار الدعوى الجزائية.

1 James Q. Whitman: Equality in Criminal Law: The Two Divergent Western Roads. Journal of Legal Analysis. Winter 2009: Volume 1, Number 1.p123.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1349421

2 ستيد هام رونالد، مرجع سابق، ص 209.

3 Carissa Byrne Hessick & Douglas A. Berman.Op.cit.p209.

أولاً: مقومات الاعتراف بالذنب

الاعتراف عبارة عن أقوال تصدر عن المتهم يؤكد من خلالها ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه أو صلته بها، وجوهر التسوية الجزائية في الجنايات هو اعتراف المتهم بارتكابه لجناية لوحده أو مع غيره. ولا يغاير الاعتراف هنا عموم الاعترافات الأخرى سوى من حيث مبرر وتوقيت ودواعي تحصيله. وعليه ينبغي أن يتمتع الاعتراف ضمن اتفاق التسوية الجزائية في الجنايات بالخصائص الآتية:

1- أن يتمخض الاعتراف عن استجواب يقوم به عضو النيابة العامة المختص: جاء في البند 1 من المادة 372 إجراءات جزائية: (في حال قبول المتهم اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، على عضو النيابة المختص استجواب المتهم تفصيلاً واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الأدلة بحسب الأحوال). إذ أراد واضح النص من الاستجواب التفصيلي أن ينتج اعترافاً له قيمة في إثبات الجريمة وإدانة المتهم، ولا يمنع الاعتراف على النحو السالف عضو النيابة العامة من القيام بما يلزم من تحقيقات ذات صلة بما أدلى به المتهم وفي ضوء الأدلة والقرائن المتحصل عليها.

2- ألا يكون الاعتراف حصيلة ضغط أو إغراء أو تهديد: فمن حق المتهم المنخرط في التسوية الجزائية في الجنايات التمتع بالاستقلالية Autonomy، بألا يحصل ضغط على إرادته. وطورت في بريطانيا مبادئ توجيهية لتجنب الضغط على المتهمين للاعتراف بالذنب، ولم يرسم في ظلها عملاً تجريبياً لتحديد كيف ومتى قد تنشأ مثل هذه الضغوط أو التحقق من أنها لن تنشأ.¹ وتقضي المادة d/11 من القواعد الجنائية الفيدالية الأمريكية بألا تقبل المحكمة إقراراً بالذنب أو عدم الاعتراض

1 Rebecca K. Helm, Roxanna Dehaghani and Daniel Newman.Op.cit.p141,144.

nolo contendere دون أن تتبين أولاً من خلال مخاطبة المدعى عليه في جلسة علنية أن الإقرار طوعي ولم يكن حصيلة إكراه أو تهديد أو وعود - خارج تلك التي يمكن أن يحويها الاتفاق - . وترى المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية على إن لمحكمته الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف وقيّمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به بغض النظر عن المرحلة التي صدر فيها متى صدر عن إرادة حرة وواعية.¹

3- أن يكون الاعتراف مفصلاً:² بمعنى ألا تكون أقوال المتهم مجتزئة أو ناقصة، وغياب هذا الشرط قد يدفع المحكمة إلى رفض التسوية. ويمكن أن يشمل التفصيل كل الجرائم المنسوبة للمتهم والمرتبطة ببعضها، وتلك مسألة باللغة الدقة لم يشر إليها القانون الإماراتي. ونعتقد بأن العبرة تبقى للاعتراف بالجناية ويصح اعترافه ولو أنكر الجرح المرتبطة بها.

4- أن يكون الاعتراف واضحاً وغير قابل للتأويل: فلا فرق بين الاعتراف باللغة العربية أو المترجم عن لغة أخرى أو لغة الإشارة أو المكتوب متى احترمت الضوابط القانونية. وتتطلب المادة 8 إجراءات جزائية أن تتم كافة الإجراءات باللغة العربية مع الاستعانة بمترجم أو بتقنية للترجمة عند الحاجة.³ وتعرف إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية المطابقة Conformidad والتي تعني عدم وجود معارضة، ولا حاجة للاعتراف الصريح بالذنب، فيكفي عدم اعتراض المتهم على الاتهامات

1 الطعن رقم 428 سنة 2022 جزائي. جلسة 2022/6/7.

<https://www.moj.gov.ae>

2 المادة 378 إجراءات جزائية.

3 انظر كذلك: المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 الصادر سنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية.

الموجهة إليه.¹ وهذا خلاف مقولة "لا ينسب إلى الساكت قول".

5- أن يكون الاعتراف صادقا مؤيدا بالواقع ومتعلقا بالجريمة: جاء في البند 2 من المادة 372 إجراءات جزائية: (يتعين على عضو النيابة التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقا ومطابقاً للواقع، من خلال تعزيزه بكشف ماديات الجريمة وأدلتها). وتقييم النيابة العامة للاعتراف يمكنها من عقد التسوية الجزائية في الجنايات من عدمها، وهي من يقدر حقيقة وجود أموال أو أشياء لها صلة بالجريمة في حيازة المتهم أو شخصا آخر، وقد تكشف علاقته بالجريمة المنسوبة إليه، إذ ألزمته المادة 377 تسليم ما في حوزته من أشياء أو أموال. وينبغي على المحكمة بحسب المادة d/11 من القواعد الجنائية الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية التحقق من وجود أساس واقعي للإقرار بالذنب guilty plea.

6- أن يصدر الاعتراف عن شخص مؤهل: بأن يتمتع بالأهلية اللازمة لصحة أقواله. وهذا الشرط يستنتج من المتطلبات العامة للاعتراف التي لا يمكن استبعادها مع التسوية الجزائية في الجنايات. وعلى العموم لا يصح إدخال المتهم في اتفاقات الإذئاب - التسوية - في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تثبت مؤهلاته العقلية كتلك المطلوبة لمحاكته، أي قدرته على التشاور مع محاميه.²

ثانيا: القيمة القانونية للاعتراف وأهميته في التسوية الجزائية في الجنايات بحسب المادة 1/166 إجراءات جزائية وبعد أن تسأل المحكمة المتهم عن أسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه وتقدم النيابة والمدعي بالحقوق إن وجد طلباتهم، يسأل المتهم (...عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة

1 Stephen C. Thaman.Op.cit.p980.

2 للمزيد: مشاري خليفة العيفان، (العدد 69 /2017)، مرجع سابق، ص440.

المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ما لم تكن الجريمة مما يُعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق).¹ ويلاحظ أن المشرع قد رفع من شأن الاعتراف باستثناء الجريمة المعاقب عليها بالإعدام، هذا الموقف مهد لتبني التسوية الجزائية في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت إذ يصح الاعتراف وحده للحكم بها على المتهم، وسيكون تحصيله بطريق التسوية لا يخلف صعوبات ذات شأن ولا يؤثر في صحة الحكم الصادر بأثرها. وتطلب وجود قرائن لإمكانية تلقي اعتراف التسوية الجزائية يؤشر إلى أهمية توافر الظروف الملائمة لتلقي أقوال المتهم. ومن المهم ربما التفرقة بين القرائن التي تزيد من مصداقية الاعتراف وتلك التي يراد منها إثبات الجريمة.

واعتبرت المادة 69 من الإجراءات الجنائية الروماني رقم 135 لسنة 2010. أقوال المتهم لا تخدم الحقيقة إلا إذا تم تدعيمها بالوقائع والظروف التي نتجت عن الأدلة المتحصلة. ووصفت أقواله في ضوء هذا النص بأنها ذات قيمة ثبوتية مشروطة ومقيدة بوجود أدلة أخرى تثبت صحتها لا مستقلة أو معتمدة لذاتها.²

وجعل القانون الإماراتي من اعتراف المتهم المستوفي لشروطه أساس التسوية الجزائية في الجنايات، ولا قيمة لها من دونه. جاء في المادة 368 إجراءات جزائية " الاعتراف تفصيلاً بارتكابها " وفي المادة 372 " على عضو النيابة المختص استجواب المتهم تفصيلاً " و " يتعين على عضو النيابة التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقاً ومطابقاً للواقع " أي أن القضية ستصبح جاهزة لأن تنظرها المحكمة بعد أن أدلى

1 اعتبرت المادة 213 إجراءات جزائية جزائري الاعتراف كأدلة الإثبات الأخرى، ويخضع لتقدير القضاء.

2 Mihaela Laura Pamfil. Op.cit.p674.

https://hdl.loc.gov/loc.law/llflg.90656367_20221021_04

المتهم باعترافه المؤيد بالقرائن، رغم ما جاء في النص الأخير (... واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الأدلة بحسب الأحوال). فالاعتراف قوام التسوية الجزائية لا وجود لها من دونه وإن مصيرها معلقا على بقاءه قائما، وهو ليس دليلا للإدانة وحسب بل شرطا لقيامها وبقائها متماسكة ما لم تصبح كأن لم تكن.

ومن التشريعات ما عول على التقييم القانوني للجريمة ومدى الضرر الناجم عنها ونوع وفئة ومدة العقوبة التي سيطلبها المدعي العام في المحكمة.¹ فلا يكون الاعتراف مادة للمفاوضة مع المتهم، وكل ما يطلب منه هو الموافقة على تبسيط الإجراءات، ووصفت المفاوضة على هذا النحو بأنها أداة إجرائية لاختيار شكل الإجراءات وتوظيف استقلالية الأطراف، وليس هذا هو الاعتراف بالمفهوم الموضوعي. ومرد الأمر في النهاية وضوح الجرائم المنسوبة للمتهم أقلها وفقا لتقديره هو.² ولا يمكن عد موافقته على الدخول في التسوية الجزائية اعترافا ضمنيا بالجريمة.

ثالثا: آلية التعامل مع اعتراف المتهم وأوليائه

1- مدى تقيد المحكمة باعتراف المتهم بالذنب

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بما تم تدوينه في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في محاضر الاستدلالات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.³ ومع التسوية الجزائية في الجنايات يبرز دور الاعتراف ومحضر التسوية الذي تحرره النيابة العامة في مرحلة التحقيق في حسم القضية على نحو ما. ويلزم الاعتراف المحكمة متى قبلت التسوية الجزائية وشرعت في محاكمة المتهم، وعليها "سؤاله بحضور محاميه عما إذا كان

1 أنظر: المواد 244 و 245 و 245 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية الإستوني لسنة 2003.

2 Laura Ervo. Op. cit.p107, 106.

3 المادة 209 إجراءات جزائية.

معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف تكتفي باعترافه والحكم عليه بالإدانة بالعقوبة المقترحة من النيابة العامة أو الحكم في نطاق العقوبة المقررة وفقاً لأحكام المادة 370...¹ ولا تعيد محكمة الجنايات استجواب المتهم إنما تستوثق من حقيقة اعترافه الذي تم أمام عضو النيابة المختص. وكان بالإمكان الاستعاضة عن عبارة " إذا اعترف " بعبارة " فإذا أكد اعترافه ". واشترطت بعض التشريعات تحقق القاضي من نية المتهم الفعلية في إجراءات التسوية الجزائية.² وهناك من يرى ضرورة توثيق الاعتراف بالوسائل التكنولوجية الحديثة، ويدعو المشرعين إلى النص على ذلك.³

أما عن طبيعة الجلسة إن كانت علنية أم سرية، ففي غياب تحديدها بالنسبة للتسوية الجزائية في الجنايات ستخضع للقواعد العامة، لإجراءات التحقيق والاستدلال سرية بحسب المادة 67 إجراءات جزائية، والأصل في المحاكمات العلنية ما لم ينص على خلاف ذلك أو ترى المحكمة ما يبرر جعلها سرية، هذا ما يستخلص من المادة 162 منه. وعلى قدر تعلق الأمر بالتسوية الجزائية في الجنايات تكون الجلسة بحسب المادة 1/365 غير علنية " سرية " ولا يمكن سحب ذلك على التسوية الجزائية في الجنايات. واستنتج بعضهم علنية الجلسة من لزوم حضور المتهم للإجابة على التهمة المنسوبة إليه.⁴ ونعتقد بأن حضور المتهم من عدمه لا يحدد طبيعة الجلسة، وليس بين النصوص ما يشير إلى الأثر الذي يمكن أن يترتب على غيابه، وما إذا كان ذلك يؤدي إلى بطلان التسوية الجزائية في الجنايات واعتبارها كأن لم تكن. وفي الولايات

1 المادة 373 إجراءات جزائية.

2 المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية الإستوني لسنة 2003.

3 بن جبل العيد، مرجع سابق، ص 166.

4 مشاري خليفة العيفان، (العدد 70 / 2017) مرجع سابق، ص 408.

المتحدة الأمريكية وطبقا للمادة 11/ C من القواعد الجنائية الفيدرالية ينبغي على المحكمة أن تخاطب المدعى عليه شخصيا في جلسة علنية وتبلغه التهمة والعقوبة وأي إرشادات تتعلق بإصدار الأحكام القابلة للتطبيق. وليس هناك من خيار آخر يمكن العمل به خلاف العلنية. ولا يتم عقد الصفقة هناك بجلسة علنية، ويتعاضد دور المحامي في هذه المرحلة.¹

2- القيمة الحقيقية لدليل الاعتراف بالذنب

يقال إن الاعتراف مع التسوية الجزائية لا يتناقض مع اعتباره سيد الأدلة لكونه لا يعفي النيابة العامة من إدارة الأدلة الأخرى ويمكنها من العمل بالحد الأدنى منها وبما يكفي لإدانته، وذلك ما يتوافق مع اللائحة الأوربية رقم 18/ 87 الصادرة عن مجلس أوروبا سيما الفقرة 3/أ/4 منها التي تقضي بإزالة كل ما هو ليس ضروري قبل الإحالة إلى المحكمة.²

وتعد القرائن القوية شرطا لازما لتلقي عضو النيابة العامة اعتراف المتهم كرسنه المادة 368 إجراءات جزائية، فهي دلائل لتحديد خيار اللجوء إلى التسوية الجزائية وللتدليل عن مدى دقة وموثوقية الاعتراف. وهو ما يستشف كذلك من البند 2 من المادة 372: (يتعين على عضو النيابة التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقا ومطابقا للواقع، من خلال تعزيزه بكشف ماديات الجريمة وأدلتها). بمعنى أن العبرة تكون لدقة وصحة الاعتراف وفقا للقرائن والأدلة المتوفرة، فيما لا تحتاج الإدانة سوى إلى الاعتراف بحسب المادة 373 إجراءات جزائية: (.. فإذا اعترف تكتفي المحكمة باعترافه والحكم عليه بالإدانة..). وينسجم هذا مع ما جاء في المادة 1/166 إجراءات جزائية

1 ستيد هام رونالد، مرجع سابق، ص 211.

2 Mihaela Laura Pamfil. Op.cit,p677.

والتي سبقت الإشارة إليها، فلا تمايز بين الاعتراف مع التسوية الجزائية في الجنايات والاعتراف خارجها، فكلاهما يصلح بمفرده للإدانة، باستثناء الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والأخيرة غير مشمولة بالتسوية. وترى المحكمة الاتحادية العليا بأن الاعتراف في الجرائم التعزيرية لا يدان المتهم وفقا له إلا بتعزيزه بقرائن. ويكفي اعترافه في كافة مراحل الدعوى لإدانته عن التهمتين المنسوبتين إليه دون تطلب التقرير الفني لإثبات شرب الخمر. فيما ترى في قضاء آخر بأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على آخر متى اقترن بأدلة أو قرائن أخرى.¹

وتساوي بعض التشريعات بين اعتراف التسوية الجزائية والاعتراف الذي يتم أمام المحكمة لتخفيف مقدار العقوبة، لأجل هذا قيل في معرض الحديث عن قانون جمهورية رومانيا بأن التسوية الجزائية في هذه الحالة ستصبح غير ذات جدوى، وعلى المشرع أن يحدد الأدلة التي يمكن اعتمادها عند حصول اتفاق التسوية المذكورة.² ولا يمكن في ضوء القانون الإماراتي المساواة بين دور الاعتراف في التسوية الجزائية وأثره في تخفيف العقوبة في صورة تعاون المتهم مع القضاء.³

1 الطعن رقم 194 سنة 2019 جزائي. جلسة 2019/5/20. الطعن رقم 910 سنة 2018 جزائي جلسة 2019/5/6.

<https://www.moj.gov.ae>

2 Mihaela Laura Pamfil. Op.cit.p677.

3 أنظر البند 3 من المادة 99 جرائم وعقوبات.

المطلب الثاني

ضمانات التسوية الجزائية في الجنايات

وعدها كأن لم تكن

تقع التسوية الجزائية في الجنايات ضمن نطاق الشرعية الجنائية، ولإبقائها ضمن حدودها ينبغي توفير ضمانات يتعلق جلها بالمتهم، واقتراح وفرض العقوبة المخففة أو بدائلها من هذا القبيل، لأجل ذلك أدرجت في هذا البحث ضمن سياق متصل. وقد لا يحالف التسوية المذكورة النجاح فتسير في سياق آخر وتنتهي إلى حيث اعتبارها كأن لم تكن لتعود الإجراءات إلى ما قبل العمل بها.

الفرع الأول

ضمانات التسوية الجزائية في الجنايات وما يتولد عنها

المتهم أحد طرفي التسوية الجزائية في الجنايات ولكي يُمكن منها دون أن تخرق المبادئ الضامنة لحقوقه ينبغي الاعتراف له بمجموعة ضمانات بالرغم من اختزال الإجراءات الجزائية.

أولاً: الضمانات التي ينبغي مراعاتها عند إعمال التسوية الجزائية في الجنايات

1- ضمانات حق الدفاع

يعد حق الدفاع عن المتهم الوارد في المادة 1/28 من الدستور الإماراتي والمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 الصادر سنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية من ضمانات المحاكمة العادلة. وتمثل التسوية الجزائية في الجنايات نقطة تحول في مسار الدعوى الجزائية يتطلب عقدها ومتابعتها وجود محامي. جاء في المادة 376 إجراءات جزائية (ويجب حضور المحامي في إجراءات التسوية الجزائية في الجنايات). وعند عدم تمكنه من توكيل من يدافع عنه لعدم قدرته المالية ينبغي أن

تنتدب له النيابة محاميا، وإذا تعذر الأخير بعذر أو مانع ندبت له غيره.¹ ويتمشى هذا مع المادة 4/2 إجراءات جزائية. وبحسب المادة 1/371 منه فإن إعلان التسوية الموجه من النيابة العامة إلى المتهم الذي لم يكن ماثلا أمامها ينبغي أن يشمل ضرورة الاستعانة بمحامي تأكيداً لأهمية علمه بحقه هذا.

وفي ظل تجارب دول أخرى كبريطانيا يبرز الدور المؤثر للمحامين في توجيه المتهمين لقبول الاعتراف المبكر بالذنب وكسب الوقت، ونوقشت بالفعل وعلى نحو واضح الجوانب المتعلقة بأتعاب المحامي والمساعدة القضائية وتأثير التسوية الجزائية عليها.² وتسمح بعض الولايات القضائية الأمريكية بتنازل المتهم عن حقه في الاستعانة بمحامي وتقبل التسويات التي تتم بغيابه، وفي الكثير من الولايات يكون حضوره إلزامياً.³ ويعزز حضوره التسوية الجزائية ويدعم مصالح المتهم وخياراته، مع ما يقال في الولايات المتحدة الأمريكية عن ضعف المحامين وتغليب مصالحهم عدا عن العيوب الأخرى كتكاليف الوكالة وقواعد الكفالة.⁴

2- ضمانات الحياد

إذا عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم تعاد الدعوى للنيابة العامة للتصرف فيها وفقا للإجراءات المقررة قانونا من قبل عضو نيابة آخر لم يكن طرفا في إجراءات التسوية الجزائية في الجنايات، هذا ما قضت به المادة 374 إجراءات جزائية

1 الاستعانة بمحام وكذا الاطلاع على المستندات من الأحكام المشتركة للتسوية الجزائية في الجنايات والجنح.

2 Rebecca K. Helm, Roxanna Dehaghani and Daniel Newman.Op.cit.p151,160.

3 Stephen C. Thaman,Op.cit.p983.

حول حضور المحامي أنظر: المادة 11 من القواعد الجنائية الفيدرالية.

4 Jeffrey Bellin.Op.cit.p552.

ضماناً لمبدأ الحياد. وجاء في المادة 381 إجراءات جزائية: (... إذا قضي برفض التسوية الجزائية وقررت النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة، فيمتنع نظر الدعوى على القاضي الذي فصل برفض التسوية الجزائية). إذ حرص واضع القانون على ضمان حياد القاضي ونزاهته، سيما وأن موقفه السابق الرفض للتسوية الجزائية يمكن أن ينعكس سلباً على مجريات القضية وخلق حالة عدم ارتياح لدى المتهم.

ومنحت بعض التشريعات الحق في طلب تنحي القاضي لكل من المتهم والمجني عليه.¹ ولا يتعلق الأمر بإلغاء التسوية الجزائية إنما بنظر القضية بناء على التسوية الجزائية التي أبرمت، إذ لا يصح الجمع بين متولي التسوية الجزائية وقاضي الحكم. والحصيلة واحدة تتمثل في عدم السماح للقاضي بأداء مهمتين يمكن تصور التعارض بينهما بالنسبة لنفس القضية.

3- شفافية الأداء القضائي

جاء في المادة 2/376 إجراءات جزائية: (يجب تمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على مستندات الدعوى الجزائية عند اتخاذ إجراءات التسوية الجزائية). ويكرس هذا الالتزام الذي يشمل التسوية الجزائية لكل من الجنب والجنائيات شفافية العمل القضائي ويعزز حق المتهم في الدفاع والإطلاع على مستندات القضية بمعرفة محاميه. وينبغي تحرير محضر اقتراح التسوية الجزائية بحسب المادة 1/372 وأن يعرض لاحقاً على المحكمة. وألزمت المادة 97 عضو النيابة إبلاغ المتهم بالتهمة المنسوبة إليه.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فينبغي أن يعلم المتهم بالتنازل عن حقه في الصمت وفي مواجهة الشهود والمحاكمة أمام هيئة المحلفين، ويدون تنازله في سجل

1 المادتان 435/2 و 436/1 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لاتفيا لسنة 2005.

بالجلسة العلنية لقبول الإقرار بالذنب.¹ ويقال بأن كتابة الاتفاقات وتسجيلها لدى المحكمة تقلل من النزاعات ولها منافع أخرى أقلها الوقوف على مستوى العقوبات عند رفض الإقرار بالذنب.² ونعتقد بأن التشديد على التنازل عن الحق في الصمت مبالغا فيه، لأن اعترافه بعد الصمت مؤشر على تنازله عن هذا الحق.

4- الرقابة على إجراءات التسوية الجزائية

يقال بضرورة ولزوم مراقبة عملية الإقرار بالذنب - التسوية الجزائية- عن كثب وبدرجة عالية من الدقة، وعدم الاعتماد على الاستقلالية Autonomy، أي " القدرة على مطابقة فعل ما مع الحالة العقلية التي تمثل وجهة نظر الفرد والحالة النفسية والاجتماعية والشروط اللازمة لدعم ممارسة هذه القدرة في الواقع".³ وتتم التسوية الجزائية في الجنايات بحسب القانون الإماراتي على يد عضو النيابة العامة دون تدخل أو مشاركة المحكمة التي تمارس عقب إحالة الاتفاق رقابة فعلية على التسوية.⁴ جاء في المادة 373 إجراءات جزائية: (وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية الجزائية وعدم بطلانها). والرقابة القضائية من طرف المحكمة في صورة التحقق من صحة الإجراءات تحدد مصير التسوية الجزائية وتنعكس على الدعوى الجزائية. ويخضع عمل عضو النيابة لرقابة من هو أعلى منه. وينحصر دور القاضي في الولايات المتحدة الأمريكية في ضمان أن يتم اتباع الإجراءات القانونية والدستورية.⁵

1 Stephen C. Thaman, Op.cit.p983.

أنظر: المادة 11 من القواعد الجنائية الفيدرالية.

2 Jenia I. Turner. Op.cit, p976 -977.

3 Rebecca K. Helm, Roxanna Dehaghani and Daniel Newman. Op.cit.p145,162.

4 عن مشاركة القاضي في الاتفاقات في الولايات المتحدة: مشاري خليفة العيفان، (العدد 69/ 2017) مرجع سابق، ص 436.

5 ستيد هام رونالد، مرجع سابق، ص 207.

وبخصوص حق الطعن فقد جاء في البند 1 من المادة 382 إجراءات جزائية: (للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية الجزائية في الجنايات لتقدير العقوبة أو لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية). والاستئناف من طرق الطعن نظمته المواد 230 إلى 242 إجراءات جزائية. وحددت أسباب الطعن بالاستئناف في حدود ما ذكر، والفرض أن التسوية الجزائية في الجنايات بقيت قائمة ومنتجة لآثارها وصدر حكم عن محكمة الجنايات.¹ والسماح بالطعن لبطلان إجراءات التسوية الجزائية جاء لتلافي ما يمكن أن يكون قد وقع منه خلال سير إجراءات التسوية الجزائية. أما عن الطعن بالنقض أو بالطرق الأخرى المقررة قانوناً فيمكن استخلاصه بالمفهوم المخالف لما جاء في البند 2 من المادة 382 إجراءات جزائية والمتعلقة بالتسوية الجزائية في الجنايات (ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن). وهو ما لم ينص عليه مع التسوية الجزائية في الجنايات وبما يعني الإبقاء على الأصل.

ثانياً: العقوبة مع التسوية الجزائية في الجنايات وبدائلها

للمحكمة الجزائية المختصة بحسب المادة 373 إجراءات جزائية خيار التقيد بالعقوبة المقترحة من النيابة العامة أو الحكم في نطاق العقوبة المقررة وفقاً للمادة 370، ويمكن أن تكون أقل من المقترح أو أكثر منه دون أن تتعدى حدود ما تم النص عليه. ولها كذلك أن تفرض عليه عقوبات تبعية أو تكميلية والتدابير المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والمادية.²

1 أنظر: المادة 233 إجراءات جزائية.

2 أنظر المواد: 76 إلى 83 و 90 و 111 إلى 116 و 120 و 121 و 125 و 126 و 128 إلى 132 جرائم وعقوبات.

1. العقوبة مع التسوية الجزائية في الجنايات وأسباب التخفيف

أ. استقلالية التسوية الجزائية في الجنايات عن أسباب تخفيف العقوبة

جاء في المادة 27 جرائم وعقوبات: (2. يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون). وفي المادة 28 منه: (لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لاعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وتخفيف العقوبة للاعتراف بالذنب في نطاق التسوية الجزائية في الجنايات ليس من الظروف المخففة ولا الأعذار القانونية، ولا يمكن التسليم بأن الجناية الخاضعة لها ستأول إلى جنحة وتخضع لأحكامها، وإن ترك الخيار للمتهمين في اللجوء للتسوية الجزائية في المادة 378 إجراءات جزائية يؤشر إلى عدم تغير وصف الجريمة. ويمكن احتساب الاعتراف خارج التسوية المذكورة على ظروف التخفيف متى أقر المتهم طواعية بالذنب، وكان لأقواله أهمية في كشف الحقيقة في صورة التعاون مع القضاء. وقد تمنح الأعذار القانونية خارج التسوية الجزائية لدواعي كشف الجناة والتعاون مع القضاء، ولنفس الغاية المتمثلة في منع الإفلات من العقاب.¹ وتقترب تلك الآلية في بعض مظاهرها أو النتائج المتمخضة عنها من التسوية الجزائية في الجنايات لكنها لا تتماثل معها.

وتعرف الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات التعاون Cooperation agreements ولا بد من إدراك الفارق بين مساومة الإقرار بالذنب لتخفيف العقوبة وإسقاط

1 المادة 61 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن الشائعات والجرائم الإلكترونية. المادة 40 من القانون الجزائري رقم 20-05 الصادر في 2020/4/28 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. والمادتين 58 و59 من القانون الجزائري رقم 23 - 04 الصادر في 2023/5/7 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

الملاحقة القضائية نهائياً.¹ وكذلك الخط الفاصل بين امتياز الإدلاء بمعلومات خدمة للعدالة والاعتراف بالذنب عند التسوية الجزائية، أي التمييز بين الظرف المخفف نتيجة التعاون مع القضاء في صورة الاعتراف وتخفيف العقوبة عند إعمال التسوية الجزائية في الجنايات كنظام مستقل له مقوماته، والفارق بينهما يتمثل في درجة النزول بالعقوبة وجهة الاختصاص، ويتم اقتراح التخفيف للتسوية الجزائية عند التحقيق في الجريمة. وحصل الخلط بينهما مع التعرض لبعض الأحكام التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقاً للمادة 1/78 من نظام روما والقاعدة 145-2/أ² من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

ومع أن التسوية الجزائية في الجنايات تعتمد على تخفيف العقوبة ضمن الحدود الواردة في المادة 1/370 إجراءات جزائية، فلا يوجد ما يحول دون إعمال الظروف والأعذار المخففة أو المعفية من العقاب بدليل سماح المشرع بتطبيق العفو القضائي على المحكوم عليه. وخارج الإعفاء المذكور سيكون من المناسب الوقوف على آلية التعامل مع العقوبة الواردة بين حدين بحسب النص أعلاه. أما الجرائم التي لا يجوز النزول بالعقوبة المحكوم بها عنها وفقاً لنص القانون، فقد استبعدت من نطاق التسوية الجزائية في الجنايات بحسب المادتين 4/361 و369 إجراءات جزائية.

ب- تقييم العقوبة بأثر التسوية الجزائية في الجنايات

الغاية الأساسية من تبني التسوية الجزائية في الجنايات هي الحصول على اعتراف المتهم في قضايا تتسم بالغموض والتعقيد، ويصح القول هنا بأن لولا تخفيف العقوبة لما كانت هناك تسوية جزائية. والأخيرة ليست المؤثر الوحيد في العقوبة السالبة

1 Herbert S. Miller and other.Op.cit.p4.

2 Bruno de Oliveira Biazatti.Op.cit.p184.

للحرية، ويمكن للأعذار أن تقترب من الدور الذي تقوم به التسوية الجزائية في الجنايات وتحقق ذات الغاية أو ما يقرب منها.

وكثيرا ما يتم البحث عن الأساس النظري والمعياري لتخفيف العقوبة وآلياته ودرجة تماسكها.¹ ونعتقد أن النزول بالعقوبة عند التسوية الجزائية في الجنايات لا يستند إلى أنظمة العقوبة ونظرياتها إنما إلى ظروف الدعوى والقدرة على التحكم بها وإدارتها، بمعنى إنه إجرائي أكثر من كونه موضوعي. ومن العسير إخضاع العقوبة المخففة بأثر التسوية الجزائية إلى النظريات السائدة بما فيها النفعية العقابية، أو إبعادها عن نهج التقدير السائد كما يدعو بعضهم مع ضمان تناغمها مع تلك النظريات.² ولا يمكن أن تقارن إجراءات التسوية الجزائية بالسير العادي للدعوى الجزائية لكونها استثناء عليها وتسير باتجاه مختلف إلى حد ما. وينبغي إدراك كيفية ممارسة القاضي لقناعاته تجاه العقوبة المنصوص عليها، وعليه أن يعي مقاصد التشريع، وحقيقة أن تنوع الأساليب والأدوات بما في ذلك ما يتعلق بالتسوية الجزائية في الجنايات لا يمنعه من تقدير وتفريد العقوبة التي ينطق بها ضمن الحدود القانونية. وقد لا تكون العقوبة السالبة للحرية الخيار الأمثل، بل أن يبقى المحكوم عليه في المجتمع ويخضع لتدابير مناسبة وفعالة.

2- بدائل العقوبة المحكوم بها

للمحكمة عدا عن فرض العقوبة السالبة للحرية إفادة المحكوم عليه بالأنظمة البديلة المنصوص عليها في التشريع متى وجدت أن من الملاءم شموله بأي منها، وضمن العقوبة التي يمكن فرضها مع العمل بالتسوية الجزائية في الجنايات، هذا ما يفهم من

1 Carissa Byrne Hessick & Douglas A. Berman.Op.cit.p217,218.

2 Ibid.p218.

المادة 370 / 3 إجراءات جزائية: (3. يكون للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من عضو النيابة، تطبيق العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفقا للآتي: ..). إذ يشير ظاهر النص إلى أن العمل بالبدائل يكون عند تطبيق ما تم اقتراحه فقط، وقد لا يكون قصد واضح النص متجها إلى هذا المعنى.

أ. وقف تنفيذ العقوبة:

يمكن للمحكمة الجزائية المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة أن توقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم على إثر العمل بالتسوية الجزائية في الجنايات، مع مراعاة الشروط والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.¹

ب. المراقبة الإلكترونية:

لمحكمة الجنايات استبدال عقوبة الحبس المفروضة على المستفيد من التسوية الجزائية في الجنايات بالمراقبة الإلكترونية متى تحققت شروطها، ولها فرض تدابير حظر ارتياد بعض الأماكن العامة ومنع الإقامة في مكان معين، والتدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية والعقوبات التكميلية والتضمينات وما ينبغي رده والمصاريف. ويخضع المستفيد من المراقبة لأحكامها الأخرى سيما فروض إلغاؤها، ويمكنه كذلك تقديم طلب الاستفادة منها بعد قضائه نصف العقوبة المحكوم بها عليه.² وحظرت المادة 2/397 إجراءات جزائية تطبيق المراقبة الإلكترونية على من تتوافر بحقه حالة العود، وبالتالي إذا كان سيستفيد من التسوية الجزائية في الجنايات لا يمكن تطبيق

1 المادة 370 / 3- ب إجراءات جزائية. والمواد 84 - 87 و 136 من قانون الجرائم والعقوبات.

2 المواد 3/370 أ و 389 إلى 396 و 399 و 401 و 403 و 404 و 408 إلى 410 و 2/108 إجراءات جزائية. و 111 و 127 جرائم وعقوبات.

المراقبة المذكورة بحقه، إذ جاء في المادة 3/370 - أ (مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها).

ج. العفو عن المتهم:

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على اقتراح النيابة العامة إفادة المنخرط في التسوية الجزائية في الجنايات بالعفو عن العقوبة. ومع العودة إلى قانون الجرائم والعقوبات نجد العفو القضائي بحسب المادة 102 جرائم وعقوبات، وفيها: (إذا اجتمع في الجنية ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم).¹

ولا يمكن مع التسوية الجزائية في الجنايات التسليم بمقولة " أن الاعتراف يمحو الاقرار " ولا أن يعد العفو من مقوماتها، فقد جاء بمناسبتها. والإعفاء أعلى مقابل يمكن أن يحصل عليه المقر بالذنب، ولا يشمل تبعات العقوبة الأصلية التي أعفي منها، أي العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجنائية. وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون العفو مناسبا لوضعية المتهم، وما يفرض بحقه من جزاءات أخرى يلزم أن يكون كافيا لردعه. فالتسوية الجزائية في الجنايات جاءت للحصول على اعترافه والنزول بالعقوبة الأصلية ويمكن أن تكون مناسبة للعفو عنه والتقليل ما أمكن من سلبات الحبس قصير الأمد.²

1 المادة 3/370 - ب إجراءات جزائية. والأدق نسب العفو إلى المحكوم عليه لا إلى العقوبة.

2 تستوجب العقوبة عن الجناية المشمولة بالتسوية رد الاعتبار، خلاف عقوبة الجنية بحسب المادة 367 إجراءات جزائية.

الفرع الثاني اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن

تعتمد التسوية الجزائية في الجنايات على اعتراف المتهم، فهو محورها الذي يدور حوله كل ما يتعلق بها ولا يبقى لها من وجود دونه، كما يمكن أن تنتهي برفض المحكمة لها، وعندها يكون من اللازم الوقوف على ما سيتبع ذلك من آثار.

أولاً: فروض اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن

حدد المشرع الإماراتي في المادة 375/1 إجراءات جزائية حالات اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن:

1- عدم قبول المتهم التسوية الجزائية في الجنايات: انطلاقاً من كون التسوية الجزائية في الجنايات ممارسة إرادية يترك للمتهم خيار الانخراط فيها، ورفضه لمقترح التسوية المذكورة يعني عدم وجودها أصلاً، إذ تجهض قبل قيامها. جاء في المادة 375/1 إجراءات جزائية: (تعتبر التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن، إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه). ولم ينص على إمكانية عرضها لأكثر من مرة ولم يرد ما يمنع من ذلك.

2- عدول المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم: العدول هو التراجع الإرادي للمتهم عن أقواله دون تأثير ولا ضغط، وقد يأتي بمشورة من محاميه، ويصح العدول قبل الحكم الأولي لا بعده، والعدول المقصود هنا يماثل العدول عن الاعتراف في ظروف الدعوى العادية مع اختلاف المناسبة أو السبب والأثر. ويمكن بحسب قضاء المحكمة الاتحادية العليا لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة كدليل لإدانته.¹

1 الطعن رقم 1515 سنة 2022 جزائي. جلسة 2023/4/11. والطعن رقم 445 سنة 2022 جزائي. جلسة 2022/11/18.

ومن حقوق المتهم في بعض التشريعات رفض الاتفاق حتى اللحظة التي ترجع فيها المحكمة إلى غرفة المداولات لإصدار الحكم، ويمثل هذا موقف القانون الإماراتي.¹ والسماح للمتهم بالعدول في مرحلة متقدمة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة يطيل إجراءات التقاضي. ومنحه هذا الحيز الواسع جاء لتمكينه من الإطلاع على جميع إجراءات المحاكمة إلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى الجزائية.

3- قضاء المحكمة المختصة برفض التسوية الجزائية في الجنايات: ليس للنيابة العامة التراجع عن اتفاق التسوية إلا في حالة ما إذا تبين لها بأن الاعتراف غير صادق أو غير مطابق للواقع بحسب المادة 2/372 إجراءات جزائية. وتقوم المحكمة بفحص ما يعرض عليها وفقا لقناعتها، وينبغي أن يتضمن حكمها الأسباب التي بني عليها.² وهي إما أن تقرر التسوية الجزائية أو ترفضها وذلك وفقا لما جاء في المادة 373 (وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية وعدم بطلانها)، وفي المادة 1/375 (أو قضت برفضها) والقضاء لا يكون إلا بحكم، ويأتي الرفض خلاف إرادة المتفقين بما يستلزم بيان أسبابه، وتسمح المادة 1/382 إجراءات جزائية بالاستئناف لبطلان إجراءات التسوية الجزائية. وفي غياب النص على حالات الرفض سيعول على سلطة المحكمة التقديرية. ومن بين ما يمكن تصوره منها:

- عدم مراعاة شرط المدة التي لا تزيد على 10 أيام لقبول أو رفض المتهم اقتراح التسوية الجزائية.

==

<https://www.moj.gov.ae>

- 1 المادة 8/435 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية لاتفيا لسنة 2005.
- 2 المادتان 210 و 1/217 إجراءات جزائية. والمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 الصادر سنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية.

- أن يتبين عدول المتهم عن اعترافه قبل إحالة الدعوى ومحضر التسوية الجزائية إلى المحكمة المختصة.

- عدم تحقق حضور محامي المتهم إجراءات التسوية الجزائية.

- وقوع تباين في تكييف الواقعة المنسوبة للمتهم.

- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو لخلل في اتباع الأشكال القانونية.

- سقوط الدعوى الجزائية بأحد أسباب السقوط كالتقادم أو وجود مانع من السير بها قبل عقد التسوية الجزائية.

- أن يتعلق الرفض بالاعتراف نفسه. جاء في حكم للمحكمة الاتحادية العليا: (إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات...)¹.

وننوه إلى ما جاء في المادة 11 / h من القواعد الجنائية الفيدرالية الأمريكية، إذ يعد الانحراف عن متطلبات المادة المذكورة من قبيل الخطأ غير الضار Error Harmless متى ثبت عدم مساسه بحقوق جوهرية. وبالتالي ينبغي الحفاظ ما أمكن على اتفاقات الإقرار بالذنب في ضوء مراعاة تلك الحقوق.

ثانياً: آثار عد التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن

يترتب على اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن مجموعة من الآثار القانونية التي تضمن إعادة القضية إلى موضعها قبل انعقاد التسوية المذكورة، والتي يمكن إيجازها بما يأتي:

1 الطعن رقم 627 سنة 2022 جزائي. جلسة 2022/8/23.

- إعادة القضية للنياابة العامة للسير بها والتصرف فيها حسب الأصول: يؤثر هذا الإجراء إلى استعادة النيابة العامة سلطاتها المعتادة بحسب ظروف كل قضية. جاء في المادة 1/375 إجراءات جزائية: (ويكون للنياابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً).
- اعتبار اعتراف المتهم كأن لم يكن: الفرض أن المتهم قد قبل التسوية الجزائية في الجنايات واعترف لكي يعتبر اعترافه كأن لم يكن. ويتربط على عد الاعتراف كأن لم يكن زوال كل آثاره ولا يعتد به على المتهم أو الغير¹
- الاعتداد بالأدلة الأخرى خلاف الاعتراف: جاء في المادة 3/375 إجراءات جزائية: (لا يؤثر اعتبار الاعتراف كأن لم يكن لعدول المتهم عنه على صحة الأدلة الأخرى التي تحصلت عليها النيابة العامة بناء على ذلك الاعتراف). ويتعلق هذا الأثر بمشروعية وصلاحيه الدليل. وعبارة " بناء على ذلك الاعتراف " تؤثر إلى الأدلة التي تعقبه ويكون هو سببا في وجودها. وعلى العموم فحين يستبعد الاعتراف قد يترك بعض الآثار ولو لم يتمخض عنه ظهور أدلة أخرى. إذ يمكن أن يكشف عن حقائق مهمة تصبح لمجرد البوح بها مستقلة وليست بعيدة عنه، فالجرائم أضحت معقدة للغاية ويمكن لمعلومة بسيطة أن تكشف جملة ملابسات. وهناك قاعدة معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية يطلق عليها Miranda rights يمكن أن يقود تطبيقها إلى عدم قبول الأدلة التي لا تتمتع بالمشروعية.²
- حذف أو حجب محضر التسوية الجزائية في الجنايات واعتراف المتهم. يقع هذا الالتزام على عاتق النيابة العامة ويأتي تأكيدا لاستبعاد الاعتراف الذي لم تعد له

1 المادة 2/375 إجراءات جزائية.

2 Stephen C. Thaman.Op.cit.p961.

قيمة بعد أن أضحت التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن، وكل اعتماد عليه يعد باطلا ولو لم يصح المشرع بالبطلان، والتخيير بين الحذف والحجب ربما يعود لطبيعة السير بالقضية إن كان يدويا أو إلكترونيا.¹ ويعتبر إعداد قاعدة للبيانات تضم عروض الإقرار بالذنب وقرارات الاتهام ونتائج الأحكام مطلبا ملحا في الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي لتكريس الشفافية وليكون متاحا للمدعين العموم والقضاة والمحامين لتثقيفهم وتعزيز العدالة والمساواة بين المتهمين.²

● بدء سريان مدة التقادم من جديد: تنقطع مدة التقادم بإجراءات التسوية الجزائية في الجنايات التي تبدأ من قبول المتهم للعرض وتنتهي باعتماد أو رفض المحكمة للتسوية المذكورة وعدها كأن لم تكن أو بتراجع المتهم عن اعترافه، ويبدأ حساب المدة من تاريخ آخر إجراء عند تعددها، ويسري الانقطاع على كل المتهمين في ذات القضية.³ وكان يمكن الاكتفاء بما ورد في المادة 22 إجراءات جزائية. ويستوجب انقطاع التقادم بدء حساب مدته من جديد متى زال سببه. والأخذ بالانقطاع يحد من الإفلات من العقاب وفيه ضمانه للحقوق، ويجسد سحب أثر الانقطاع إلى بقية المتهمين الرغبة في توحيد مدة التقادم وضمان تماسكها بالنسبة للدعوى الجزائية الواحدة. وتنقضي الدعوى الجزائية عن الجناية التي عقوبتها السجن المؤقت بحسب المادة 21 إجراءات جزائية بمرور 20 سنة.

1 أنظر المادة 427 إجراءات جزائية.

2 Jenia I. Turner.Op.cit.p977.

3 المادة 379 إجراءات جزائية.

خاتمة:

من كل ما سبق طرحه في هذا البحث تبين أن التسوية الجزائية في الجنايات لا تتماثل مع غيرها من الأنظمة الأخرى، وتمثل استثناءً على السياق العادي لسير الدعوى الجزائية، وهي مثل الأنظمة الإجرائية الأخرى قابلة للتطبيق والتقييم، ومن المناسب أن تفهم بكونها النظام البديل وغير الحتمي للتقاضي الكامل، وإن أحكامها قد شُرعت لغايات محددة. ولضمان تماسك الطرح والاستنتاج وبالنظر للتباين والتداخل بين التشريعات المختلفة، سيتم التعويل على السياق الوارد في القانون الإماراتي.

الاستنتاجات:

- تعد التسوية الجزائية في الجنايات من الأنظمة الحديثة في القانون الإماراتي وهي حديثة نسبيا في تشريعات أخرى، خلاف الولايات المتحدة الأمريكية.
- لا تنتهي التسوية الجزائية في الجنايات للأنظمة البديلة للدعوى الجزائية، وينبغي التسليم بخصوصيتها باعتبارها نظاما استثنائيا رغم الصلات التي تربطها بالأنظمة الأخرى القريبة منها، وهي أقرب إلى العدالة التوافقية وقد اختلفت مسمياتها.
- تتباين الدول التي تتبنى التسوية الجزائية في موقفها منها مع القواسم المشتركة بينها.
- يمثل اعتراف المتهم بالجرم المنسوب إليه جوهر التسوية الجزائية في الجنايات وشرطا لازما لانعقادها وإنجاحها.
- تعد التسوية الجزائية في الجنايات من الأعمال القضائية محاطة بضمانات قانونية وقضائية.
- إن تخفيف العقوبة للتسوية الجزائية مستقل عن أسباب تخفيفها المعروفة في قانون الجرائم والعقوبات، فالتسوية آلية قانونية مستقلة.
- يمثل منع الإفلات من العقاب أبرز مبررات التمسك بالتسوية الجزائية في الجنايات.

- تفاوت المواقف حيال التسوية الجزائية عموماً بما فيها تلك المنصبة على الجنايات مؤشراً على قوة ومتانة مرتكزاتها القانونية وقدرتها على التكيف مع المنظومة القانونية.

- إذا كانت التسوية الجزائية في الجنايات ليست مثالية بما يكفي فإنها تعد من بين الحلول التي يصح العمل بها في أحوال معينة، للحد من الإفلات من العقاب وللحفاظ على مقومات العدالة الجنائية.

المقترحات:

سنقدم بمجموعة من المقترحات القانونية والتي نعتقد بكونها تصلح للمناقشة بالنسبة للقانون الإماراتي، وعلى ضوء ما تم استخلاصه من التشريعات المقارنة والطروحات الفقهية:

- النظر في إمكانية إفادة المتهم بالتسوية الجزائية في الجنايات بعد إعادة تكييف الواقعة سواء تعلق الأمر بجنحة أو بجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ثم آلت إلى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت. والسماح بعقد تسوية جديدة عند رفضها في حالات معينة كاختلاف تكييف الواقعة.

- الإفصاح عن الموقف القانوني من التسوية الجزائية في الجنايات بالنسبة للأحداث الجانحين. والنظر في إمكانية النص على التسوية المذكورة مع الأشخاص الاعتبارية أسوة بالأشخاص الطبيعية، على أن يؤخذ في الحسبان خصوصية مسؤوليتها وطبيعة نشاطها، مع البحث عن صيغ ملائمة.

- بيان الموقف القانوني من التفاوت بين المتهمين عند تعددهم بين منخرط في التسوية في الجنايات ومنسحب منها.

- إدراج حقوق المتهم الداخل في التسوية الجزائية في الجنايات وضمائنه بنص

- مستقل. وإمكانية النص على توقيع محامي المتهم على محضر التسوية الجزائية مع كل من توقيع المتهم وعضو النيابة.
- رفع التكرار الحاصل بين المادة 379 إجراءات جزائية والمادة 22 منه بخصوص التقادم الجزائي.
 - إدراج حالات لا يصح إجراء التسوية الجزائية في الجنايات عندها كالعود إلى الجريمة وسبق تطبيقها، وحين تكون الجنبه المرتبطة من تلك المنصوص عليها في المادة 361 إجراءات جزائية أو عند توافر حالة التلبس بالجريمة.
 - وضع ضوابط تشريعية للحالات التي يمكن للمحكمة رفض التسوية الجزائية في الجنايات عندها.
 - النظر في مآلات الجريمة الخاضعة للتسوية الجزائية في الجنايات على ضوء العقوبة الواردة في المادة 1/370 إجراءات جزائية والتي لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر حبس.
 - إمكانية جعل تحديد العقوبة السالبة للحرية عقب التسوية الجزائية في الجنايات يتم وفق نسبة معينة من عقوبة الجريمة المنصوص عليها قانونا.
 - مراجعة نظم العقوبات الفرعية والتدابير الجنائية بما يجعلها أكثر فاعلية عند العمل بالتسوية الجزائية في الجنايات.
 - وضع ضوابط خاصة لتطبيق بدائل العقوبة السالبة للحرية أو الإعفاء منها عند إعمال التسوية الجزائية في الجنايات، لتلافي وقوع تعارض بينها.
 - توظيف التكنولوجيات الحديثة لتدعيم وتعزيز العدالة الجنائية التوافقية بما في ذلك التسوية الجزائية في الجنايات، لمساعدة الجهات القضائية على اتخاذ القرارات المناسبة بصدها.

- إعداد دليل قضائي خاص بالتسوية الجزائية، ليكون مرجعا للمعنيين وسبيلا لتوحيد معايير العمل بها.
- إجراء تقييم دوري لنظام التسوية الجزائية في الجنايات على ضوء ما يتوافر من إحصاءات، وتنظيم دورات وورش لتطوير كفاءة القائمين عليها.

List of references:

- **Asher Flynn Arie Freiberg:** Plea Negotiations. Report to the Criminology Research Advisory Council
Grant: CRG 51/13-14. April 2018.
https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/CRG_51_13-14-FinalReport.pdf
- **Boivob Majumder:** Plea Bargaining - A comparative study of India with foreign countries. Theory and practice of forensic and criminalities. Vol 29 N°4 (2022).
https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/CRG_51_13-14-FinalReport.pdf
- **Bruno de Oliveira Biazatti :** Plea-Bargaining and sentencing at international criminal courts
Federal University of Minas Gerais Faculty of Law, Belo Horizonte, 2019.
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/DIRS-BCML8P/1/bruno_biazatti_master_thesis.pdf
- **Carissa Byrne Hessick & Douglas A. Berman:** Towards A theory of mitigation. Boston University Law Review. Vol. 96/2016.
<https://www.bu.edu/bulawreview/files/2016/03/HESSICK.pdf>
- **Cindy R. Alexander and Mark A. Cohen:** The Evolution of Corporate Criminal Settlements: An empirical on non - prosecution deferred prosecution, and plea agreements, American criminal Law Review. Vol. 52:537, June 2015.
https://www.researchgate.net/publication/286653611_The_evolution_of_corporate_criminal_settlements_An_empirical_perspective_on_nonprosecution_deferred_prosecution_and_plea_agreement
- **Fred C. Zacharias:** Justice in Plea Bargaining, William and Mary Law Review, Vol. 39:1121, 1998.

<https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol39/iss4/4>

- **Herbert S. Miller .William F. McDonald &James A. Cramer:** Plea Bargaining in the United States, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, Washington. Georgetown university, 1978.
<https://books.google.ht/books?id=1r94tQAACAAJ&printsec=copyright&hl=fr#v=onepage&q&f=false>
- **In the Shadows:** A Review of the Research on Plea Bargaining. Ram Subramanian, Léon Digard, Melvin Washington II, and Stephanie Sorage September 2020.Vera institute of justice, New York
<https://vera-institute.files.svdcn.com/production/downloads/publications/in-the-shadows-plea-bargaining.pdf>
- **James Q. Whitman:** Equality in Criminal Law: The Two Divergent Western Roads. Journal of Legal Analysis. Winter 2009: Volume 1, Number 1.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1349421
- **Jeffrey Bellin:** Plea Bargaining's Uncertainty Problem Plea Bargaining's Uncertainty Problem, William & Mary Law School William & Mary, Faculty publications, 2-2023.<https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/2122>
- **Jenia I. Turner:** Transparency in Plea Bargaining. 96 NOTRE DAME L. REV. 973 (2021). SMU Scholar Southern Methodist University.
<https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol96/iss3>
- **Laura Ervo:** Plea Bargaining Changing Nordic Criminal Procedure: Sweden and Finland as Examples.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-74851-7_14

- **Laura Ervo:** Plea bargaining as an example of the recent changes in the Finnish Criminal procedural paradigm. *Baltic Journal of Law & Politics*, Volume7, Number 1. 2014.
DOI: 10.2478/bjlp-2014-0006
- **Martina Galli:** Une justice pénale propre aux personnes morales
Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public. *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé* RSC 2018/2 (N° 2)2018/2 (N° 2).
<https://mafr.fr/fr/article/une-justice-penale-propre-aux-personnes-morales>
- **Mihaela Laura Pamfil:** The Admission of guilt and its consequences in the Romanian legislation, *Proccdia - Social and Behavioral Sciences* 92/2013.Dio: 10.1016 /j . sbspro.2013.08.737.674.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813028681>
- **Mirko Bagaric:** In Defence of a Utilitarian Theory of Punishment: Punishing the Innocent and the Compatibility of Utilitarianism and Rights. (1999) 24 *Australian Journal of Legal Philosophy*.
<https://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUJLegPhil/1999/1.html>
- **Rebecca K. Helm,Roxanna Dehaghaniand Daniel Newman:** Guilty Plea Decisions: Moving Beyond the Autonomy Myth. *Modern Law Review* .volume 85 issue 1 Jan 2022.
DOI: 10.1111/1468-2230.12676.
- **Richard Lorren Jolly & J.J. Prescott:** Beyond plea bargaining . A theory of criminal settlement. *Boston College Law Review*. Vol. 62:1047.2021.
<https://repository.law.umich.edu/articles/2883/>
- **Stephen A . Saltzburg:** pleas of guilty and the loss of constitutional rights: The current prince of pleading guilty . *Michigan law Review*. Volume 76 Issue 8, 1978.

<https://repository.law.umich.edu/mlr/vol76/iss8/2/>

- **Stephen C. Thaman:** Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases (2007). General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Katharina Boele-Woelki & Sjef van Erp eds. 2007 .
<https://ssrn.com/abstract=2591467>

باللغة العربية:

1. المؤلفات:

- باسم شهاب: تعدد الجرائم وآثاره الإجرائية والعقابية - دراسة مقارنة - دار بيرتي، الجزائر، 2011.
- بن جبل العيد: الاعتراف في المادة الجزائية، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، 2021.
- ستيد هام رونالد: القضاء الجنائي في التنظيمات الفيدرالية، دراسة معمقة في قوانين الولايات المتحدة. ترجمة: المركز الثقافي للتعريب والترجمة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2008.

2- البحوث والدراسات:

- خالد محمد الحمادي: التسوية الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. المجلة القانونية. جامعة القاهرة مجلد (19) العدد (5) 2024، ص 2982.
- <https://doi.org/10.21608/jlaw.2024.341592>
- محمد عاطف عبد المعطي كامل: التفاوض على الاعتراف في التشريع الأمريكي وأثره على الدعوى الجنائية، المجلة العصرية للدراسات القانونية، الكلية العصرية (رام الله) فلسطين، مجلد 3، عدد 1، سنة 2025.

- مشاري خليفة العيفان: اتفاقات الاعتراف المسبق بالإذئاب في الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة في مدى إمكانية تطبيقها في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون. العدد (69) سنة 2017 ، كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- مشاري خليفة العيفان: اتفاقات الاعتراف المسبق بالإذئاب في الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة في مدى إمكانية تطبيقها في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون. العدد (70) سنة 2017 ، كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة. (البوابة الإلكترونية).

<https://www.moj.gov.ae>

- تعريف التسوية لغة واصطلاحا .

<https://mawdoo3.com>

Website:

- <https://www.legifrance.gouv.fr>
- <https://www.riigiteataja.ee>
- <https://www.riigiteataja.ee>
- https://hdl.loc.gov/loc.law/llflg.90656367_20221021_04